

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Estado de São Paulo

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

LINS

Lei nº 3.001, de 05/04/1990
Editada em 03/01/1995
Atualizada até 18/03/2026

(Última alteração: Emenda à Lei Orgânica nº 124, de 16/03/2026).

**(Suspende a execução da Emenda à Lei Orgânica nº 53, de 06/12/1999, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo nº 71.937.0/0 - Ato nº 2.358, de 06/06/2005 - da Presidência).*

**(Suspende a execução da Emenda à Lei Orgânica nº 66, de 10/12/2001, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo nº 112.289.00 - Ato nº 2.375, de 12/07/2005 - da Presidência).*

**(Suspende a eficácia e a vigência da Emenda à Lei Orgânica nº 87, de 25/08/2008, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo nº 173.326.0/6 - Ato nº 2.825, de 29/12/2008 - da Presidência).*

**(Suspende a execução da Emenda à Lei Orgânica nº 87, de 25/08/2008, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo nº 173.326.0/6-00 - Ato nº 2.909, de 17/11/2009 - da Presidência).*

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

ÍNDICE

TÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO	06
--	----

DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	
Da Competência Privativa	06
Da Competência Comum	08
Das Vedações.....	09

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES DO PODER LEGISLATIVO	
Da Câmara Municipal	10
Das Atribuições da Câmara Municipal	11

DOS VEREADORES	
Da Posse.....	13
Da Remuneração.....	13
Da Licença.....	13
Da Inviolabilidade.....	14
Das Proibições e Incompatibilidade.....	14
Da Perda do Mandato.....	14
Do Testemunho	15
Da Residência.....	15

DA MESA DA CÂMARA	
Da Eleição	15
Da Renovação da Mesa e da Destituição de Membro da Mesa.....	16
Das Atribuições da Mesa	16
Do Presidente	17

DAS REUNIÕES	
Disposições Gerais.....	17
Da Sessão Legislativa Ordinária.....	18
Da Sessão Legislativa Extraordinária.....	18

DAS COMISSÕES	18
---------------------	----

DO PROCESSO LEGISLATIVO	
Disposição Geral	19
Das Emendas à Lei Orgânica.....	19
Das Leis Complementares.....	20
Das Leis Ordinárias	20
Dos Decretos Legislativos e das Resoluções.....	22
Da Procuradoria da Câmara Municipal	23

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

<i>Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária.....</i>	<i>23</i>
---	-----------

DO PODER EXECUTIVO

DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

<i>Disposição Geral e Da Posse.....</i>	<i>24</i>
<i>Da Desincompatibilização.....</i>	<i>25</i>
<i>Da Inelegibilidade, da Substituição</i>	<i>25</i>
<i>Da Licença.....</i>	<i>25</i>
<i>Da Remuneração, do Local da Residência e do Término do Mandato</i>	<i>26</i>
<i>Das atribuições do Prefeito.....</i>	<i>27</i>

DA RESPONSABILIDADE DO PREFEITO

<i>Da Responsabilidade Penal</i>	<i>28</i>
<i>Da Responsabilidade Político-Administrativa.....</i>	<i>28</i>
<i>Dos Secretários Municipais</i>	<i>29</i>
<i>Da Procuradoria Geral do Município</i>	<i>30</i>

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

<i>Do Regime Jurídico Único</i>	<i>30</i>
---------------------------------------	-----------

DOS DIREITOS E DEVERES DO SERVIDOR

<i>Dos Cargos Públicos</i>	<i>31</i>
<i>Da Investidura</i>	<i>31</i>
<i>Da Contratação por Tempo Determinado</i>	<i>31</i>
<i>Da Remuneração</i>	<i>32</i>
<i>Das Férias, Das Licenças e do Mercado de Trabalho</i>	<i>33</i>
<i>Das Normas de Segurança.....</i>	<i>33</i>
<i>Do Direito de Greve e da Associação Sindical.....</i>	<i>33</i>
<i>Da Estabilidade</i>	<i>34</i>
<i>Da Acumulação.....</i>	<i>34</i>
<i>Do Tempo de Serviço, Da Aposentadoria</i>	<i>35</i>
<i>Dos Proventos e Pensões.....</i>	<i>35</i>
<i>Do Regime Previdenciário.....</i>	<i>36</i>
<i>Do Mandato Eletivo</i>	<i>36</i>
<i>Do Direito de Requerer</i>	<i>36</i>
<i>Da Participação Popular</i>	<i>37</i>

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

<i>Dos Princípios.....</i>	<i>37</i>
<i>Das Leis e dos Atos Administrativos</i>	<i>37</i>
<i>Do Fornecimento da Certidão</i>	<i>38</i>
<i>Dos Agentes Fiscais e Da Administração Indireta e Fundações</i>	<i>38</i>
<i>Da CIPA e CCA</i>	<i>39</i>
<i>Da Denominação, da Publicidade</i>	<i>39</i>
<i>Dos Danos.....</i>	<i>39</i>

DOS BENS MUNICIPAIS

<i>Da Administração</i>	<i>40</i>
-------------------------------	-----------

DAS OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, AQUISIÇÕES E ALIENAÇÕES

<i>Disposição Geral</i>	<i>42</i>
-------------------------------	-----------

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

<i>Das Obras e Serviços Públicos.....</i>	<i>42</i>
<i>Das Aquisições</i>	<i>43</i>
<i>Das Alienações</i>	<i>43</i>
 <i>DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL</i>	
<i>Disposições Gerais.....</i>	<i>44</i>
 <i>DO PLANO DIRETOR</i>	
<i>Do Desenvolvimento Urbano.....</i>	<i>44</i>
<i>Do Plano de Desenvolvimento Local</i>	<i>45</i>
 <i>DA TRIBUTAÇÃO, DAS FINANÇAS E DOS ORÇAMENTOS</i>	
 <i>DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL</i>	
<i>Dos Princípios Gerais</i>	<i>46</i>
<i>Dos Impostos do Município</i>	<i>46</i>
<i>Das Limitações do Poder de Tributar.....</i>	<i>47</i>
<i>Do Orçamento.....</i>	<i>48</i>
<i>Das Finanças.....</i>	<i>48</i>
<i>Participação do Município nas Receitas Tributárias</i>	<i>49</i>
 <i>DO MEIO AMBIENTE</i>	 <i>51</i>
 <i>DOS RECURSOS HÍDRICOS.....</i>	 <i>54</i>
 <i>DOS TRANSPORTES.....</i>	 <i>54</i>
 <i>DA POLÍTICA URBANA</i>	 <i>55</i>
 TÍTULO III	
 <i>DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL</i>	
<i>DISPOSIÇÕES GERAIS</i>	<i>57</i>
 <i>DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</i>	 <i>57</i>
 <i>DA SAÚDE</i>	 <i>58</i>
<i>Dos Objetivos e Atribuições.....</i>	<i>59</i>
<i>Dos Princípios e Diretrizes</i>	<i>60</i>
<i>Da Organização, da Direção e da Gestão.....</i>	<i>60</i>
 <i>DA COMPETÊNCIA E DAS ATRIBUIÇÕES</i>	
<i>Das Atribuições Comuns</i>	<i>62</i>
<i>Da Competência</i>	<i>62</i>
 <i>DOS SERVIÇOS PRIVADOS E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</i>	
<i>Do Funcionamento.....</i>	<i>63</i>
<i>Da Participação Complementar</i>	<i>64</i>
<i>Disposições Gerais.....</i>	<i>64</i>

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

<i>DA EDUCAÇÃO.....</i>	<i>64</i>
<i>DA CULTURA.....</i>	<i>68</i>
<i>DOS DIREITOS DA MULHER</i>	<i>69</i>
<i>DO ESPORTE E DO LAZER</i>	<i>70</i>
<i>DA PARTICIPAÇÃO POPULAR</i>	<i>70</i>
<i>TÍTULO IV</i>	
<i>DISPOSIÇÕES GERAIS</i>	<i>71</i>
<i>DOS PRAZOS</i>	<i>72</i>
<i>TÍTULO V</i>	
<i>DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS</i>	<i>73</i>

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

LEI nº 3.001, de 05 de abril de 1990

P R E Â M B U L O

O POVO LINENSE, INVOCANDO A PROTEÇÃO DE DEUS E INSPIRADO NOS POSTULADOS CONTIDOS NAS CONSTITUIÇÕES DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DO ESTADO DE SÃO PAULO E NO IDEAL DE A TODOS ASSEGURAR A JUSTIÇA E O BEM-ESTAR, DECRETA E PROMULGA, POR SEUS VEREADORES CONSTITUINTES, A PRESENTE LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LINS.

TÍTULO I **DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL**

CAPÍTULO I **Do Município**

Artigo 1º - O Município de Lins, pessoa jurídica de direito público interno, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, rege-se por esta Lei Orgânica, votada e aprovada por sua Câmara Municipal.

Artigo 2º - São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo único - São símbolos do Município a Bandeira, o Hino e o Brasão de Armas, representativos de sua cultura e história.

Artigo 3º - Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam.

Artigo 4º - Os limites do território do Município de Lins só podem ser alterados na forma estabelecida na Constituição Estadual e sua legislação complementar.

Parágrafo único - A Sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade.

CAPÍTULO II **Da competência do Município**

SEÇÃO I **Da competência privativa**

Artigo 5º - Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições:

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

- I - legislar sobre assuntos de interesse local;*
- II - suplementar a legislação Federal e Estadual no que lhe couber, com o objetivo de adaptá-la à realidade local;*
- III - elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;*
- IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação Estadual;*
- V - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;*
- VI - elaborar o orçamento anual, plurianual de investimentos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias;*
- VII - instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas;*
- VIII - fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos;*
- IX - dispor sobre organização, administração e execução dos serviços locais;*
- X - dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos;*
- XI - instituir Regime Jurídico Único e Planos de Carreiras para os servidores públicos;*
- XII - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais;*
- XIII - planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente em sua zona urbana;*
- XIV - estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território;*
- XV - conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros, bem como seu horário de funcionamento;*
- XVI - cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento;*
- XVII - estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive a dos seus concessionários;*
- XVIII - adquirir bens, inclusive mediante desapropriação;*
- XIX - regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de uso comum;*
- XX - dispor sobre os seguintes serviços relativos ao trânsito: *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 50, de 17/02/99).*
 - a) criar, organizar e manter órgão executivo municipal de trânsito, estabelecendo os limites circunscricionais de sua atuação;*
 - b) criar, organizar e manter órgão executivo rodoviário municipal, estabelecendo os limites circunscricionais de sua atuação;*
 - c) criar, organizar e manter Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito (JARI), junto ao órgão executivo municipal do trânsito e ao órgão executivo rodoviário municipal;*
 - d) regulamentar o uso das vias terrestres urbanas e rurais, que são as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as estradas e as rodovias, pelo órgão executivo com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais;*
 - e) estabelecer, através de legislação municipal, o regulamento para registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana, dos ciclomotores e dos veículos de tração animal.*
- XXI - conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e os táxis, fixando as respectivas tarifas;*
- XXII - SUPRIMIDO.(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 50, de 17/02/99).*
- XXIII - SUPRIMIDO.(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 50, de 17/02/99).*
- XXIV - tornar obrigatória a utilização de estação rodoviária, sendo que os pontos de embarque e desembarque de passageiros de transporte coletivo intermunicipal localizados no perímetro urbano do Município, deverão ser cobertos e considerados como extensão da Estação Rodoviária;*
- XXV - SUPRIMIDO.(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 50, de 17/02/99).*
- XXVI - prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza;*

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

XXVII - dispor sobre os serviços funerários, velórios e de cemitérios;

XXVIII - regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a afixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal;

XXIX - organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativo;

XXX - fiscalizar, nos locais de venda, peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios;

XXXI - dispor sobre o depósito e venda de mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 50, de 17/02/99).

XXXII - dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade precípua de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores;

XXXIII - estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos;

XXXIV - promover os seguintes serviços:

a) - mercados, feiras e matadouros;

b) - construção e conservação de estradas e caminhos municipais;

c) - transportes coletivos estritamente municipais;

d) - iluminação pública;

e) - prevenção e extinção de incêndios;

XXXV - assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações, estabelecendo os prazos de atendimento;

XXXVI - instituir, através de lei, guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações.

Parágrafo único - As normas de loteamento e arruamento a que se refere o inciso XIV deste artigo deverão exigir reserva de área destinada a:

a) - zonas verdes e demais logradouros públicos;

b) - vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais nos fundos dos vales;

c) - passagem de canalizações públicas de esgotos e de águas pluviais.

SEÇÃO II

Da competência comum

Artigo 6º - É da competência administrativa comum do Município, da União e do Estado, observada a Lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valores histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e dos outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V - propiciar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção e organizar o abastecimento de alimentos;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

- X - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisas e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;*
- XI - estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito;*
- XII - o Poder Público Municipal, juntamente com o Estado deve realizar estudo detalhado, para a implantação racional de delegacias e policiamento nos locais e regiões mais necessitadas;*
- XIII - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social;*
- XIV - dispensar às microempresas e às empresas de pequeno porte, tratamento jurídico diferenciado;*
- XV - promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico;*
- XVI - planejar e executar ações de assistência à saúde.*

CAPÍTULO III

Das vedações

Artigo 7º - Ao Município é vedado:

- I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependências ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;*
- II - recusar fé aos documentos públicos;*
- III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si;*
- IV - subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, transportes ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração;*
- V - manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;*
- VI - outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívida, sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato;*
- VII - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;*
- VIII - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;*
- IX - cobrar tributos:*
 - a - em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;*
 - b - no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;*
- X - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;*
- XI - instituir impostos sobre:*
 - a - patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado e de outros Municípios;*
 - b - templos de qualquer culto;*
 - c - patrimônio, renda ou serviços dos partidos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da Lei Federal;*
 - d - livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.*

§ 1º - A vedação do inciso XI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados as suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

§ 2º - As vedações do inciso XI, "a" e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis e empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 3º - As vedações no inciso XI, "b" e "c" compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas relacionadas.

TÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I Do Poder Legislativo

SEÇÃO I Da Câmara Municipal

Art. 8º – A função legislativa é exercida pela Câmara Municipal, composta de vereadores. (Redação dada pela Emenda nº 77, de 18/10/04)

§ 1º - A Câmara Municipal de Lins terá o número de vereadores fixado pelo seguinte critério, conforme a Constituição Federal: OBS:- entrará em vigor na 16ª Legislatura – 2013/2016.

NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIO	NÚMERO DE VEREADORES
até quinze mil	nove
de quinze mil até trinta mil	onze
de trinta mil até cinqüenta mil	treze
de cinqüenta mil até oitenta mil	quinze
de oitenta mil até cento e vinte mil	dezessete
de cento e vinte mil até cento e sessenta mil	dezenove
de cento e sessenta mil até trezentos mil	vinte e um
de trezentos mil até quatrocentos e cinqüenta mil	vinte e três
de quatrocentos e cinqüenta mil até seiscientos mil	vinte e cinco
de seiscientos mil até setecentos e cinqüenta mil	vinte e sete
de setecentos e cinqüenta mil até novecentos mil	vinte e nove
de novecentos mil até um milhão e cinqüenta mil	trinta e um
de um milhão e cinqüenta mil até um milhão e duzentos mil	trinta e três
de um milhão e duzentos mil até um milhão e trezentos e cinqüenta mil	trinta e cinco
de um milhão e trezentos e cinqüenta mil até um milhão e quinhentos mil	trinta e sete
de um milhão e quinhentos mil até um milhão e oitocentos mil	trinta e nove
de um milhão e oitocentos mil até dois milhões e quatrocentos mil	quarenta e um
de dois milhões e quatrocentos mil até três milhões	quarenta e três
de três milhões até quatro milhões	quarenta e cinco
de quatro milhões até cinco milhões	quarenta e sete
de cinco milhões até seis milhões	quarenta e nove
de seis milhões até sete milhões	cinqüenta e um
de sete milhões até oito milhões	cinqüenta e três
de oito milhões	cinqüenta e cinco

OBS: (Redação dada pela Emenda nº 77, de 18/10/04 e altera pela Emenda nº 96, de 21/02/11).

§ 2º - O número de vereadores de cada legislatura será alterado automaticamente de acordo com o disposto no parágrafo anterior, considerando o número de habitantes a vista de certidão fornecida pelo IBGE. (Redação dada pela Emenda nº 77, de 18/10/04).

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

§ 3º - Salvo disposição em contrário desta Lei, as deliberações da Câmara são tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. (Redação dada pela Emenda nº 77, de 18/10/04).

Artigo 8-A - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de sete por cento, relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior. (Redação dada pela Emenda nº 58, de 17/07/00 e alterada pela Emenda nº 91, de 26/10/09).

Artigo 8-B - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio dos Vereadores. (Redação dada pela Emenda nº 58, de 17/07/2000).

SEÇÃO II

Das atribuições da Câmara Municipal

Artigo 9º - Cabe a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do Município e especialmente:

- I** - legislar sobre assunto de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual;
- II** - legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções, anistias fiscais e a remissão de dívidas;
- III** - votar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais;
- IV** - deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de créditos, bem como a forma e os meios de pagamento, salvo com suas entidades descentralizadas;
- V** - autorizar a concessão de auxílios e subvenções;
- VI** - autorizar a concessão de serviços públicos;
- VII** - autorizar quanto aos bens municipais imóveis:
 - a** - o seu uso, mediante a concessão administrativa ou de direito real;
 - b** - a sua alienação;
- VIII** - autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargos;
- IX** - dispor sobre a criação, organização e supressão de distritos, mediante prévia consulta plebiscitária, observada a legislação estadual;
- X** - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, planos de carreira, estabilidade e aposentadoria;
- XI** - criar, dar estrutura e atribuições às Secretarias e órgãos da administração municipal;
- XII** - aprovar o Plano Diretor;
- XIII** - dispor, a qualquer título, no todo ou em parte, de ações ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado;
- XIV** - SUPRIMIDO. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 08, de 13.08.90).
- XV** - delimitar o perímetro urbano;
- XVI** - dar nome aos próprios, inclusive aos seus espaços internos, vias e logradouros públicos, assim como modificá-los, disciplinados por lei ordinária. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 60, de 26/03/2001)

Artigo 10 - Compete à Câmara Municipal, privativamente, as seguintes atribuições, entre outras:

- I** - eleger sua Mesa e constituir as Comissões;
- II** - elaborar seu Regimento Interno;
- III** - dispor sobre a organização de sua Secretaria, funcionamento, política, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus servidores e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
- IV** - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito eleitos, conhecer de suas renúncias e afastá-los definitivamente do exercício dos cargos;

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

- V - conceder licença aos Vereadores, ao Prefeito e ao Vice-Prefeito para afastamento do cargo;
- VI - conceder licença ao Prefeito e ao Vice-Prefeito para ausentar-se do Município por mais de 15 (quinze) dias, por necessidade do serviço;
- VII - fixar, através de Projeto de Lei, os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, bem como, por Projeto de Resolução, o subsídio dos Vereadores, para vigor na legislatura subsequente; *(Redação alterada pelas Emendas à Lei Orgânica nºs 48, de 24/08/1998; e 121, de 12/12/2022).
- VIII - tomar e julgar as contas do Poder Executivo, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de sessenta dias de seu recebimento, observados os seguintes preceitos:(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 31/08/98).
- a) o parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 31/08/98).
- b) decorrido o prazo de sessenta dias sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 31/08/98).
- c) rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, remetidas ao Ministério Público para os fins de direito. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 31/08/98).
- IX - fiscalizar e controlar os atos do Executivo, inclusive os da administração indireta;
- X - declarar a perda do mandato do Prefeito;
- XI - deliberar sobre o referendo e o plebiscito;
- XII - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa do Executivo;
- XIII - criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência municipal, e por prazo certo, sempre que o requerer, pelo menos um terço (1/3) de seus membros;
- XIV - solicitar ao Prefeito, na forma do Regimento Interno, informações sobre atos de sua competência privativa;
- XV - solicitar, através de suas comissões, informações ao Prefeito, Secretários, Diretores ou equivalentes;
- XVI - julgar os Vereadores nos casos previstos na legislação federal e nesta Lei; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 64, de 17/09/01)
- XVII - conceder título de Cidadão Honorário ou outra honraria a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços relevantes ao Município, desde que seja o Decreto Legislativo aprovado pelo voto de no mínimo dois terços (2/3) de seus membros, devendo haver sessão preparatória secreta. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 02, de 21.05.90)
- XVIII - exercer a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município, auxiliada, quando necessário, pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Auditoria especial;
- XIX - zelar pela preservação de sua competência legislativa, sustando os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa;
- XX - SUPRIMIDO.(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 31, de 20/09/93).
- XXI - receber denúncias e promover o respectivo processo, no caso de crime de responsabilidade do Prefeito, representando perante o Tribunal de Justiça;
- XXII - deliberar, mediante Resolução, sobre assuntos de sua economia interna e nos demais casos de sua competência privativa, por meio de Decreto Legislativo.
- **XXIII** - convocar para prestar informações, pessoalmente, em Sessão Extraordinária, no prazo de até trinta dias, sobre assunto previamente determinado: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 15, de 10.12.90 e alteradas pelas Emendas à Lei Orgânica nº 92, de 22/02/10 e 94, de 16/08/10) **** Entrará em vigor na 16ª Legislatura – 2013/2016 ****
- a) Secretário Municipal ou Diretor equivalente;
- b) Dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, instituições, associações, fundações e organizações sociais instituídas, ou mantidas ou subvencionadas pelo Município; **** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 94, de 19/08/10).**
- c) Procurador Geral do Município ou Assessor Jurídico.

SEÇÃO III

Dos Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

SUBSEÇÃO I

Da Posse

Artigo 11 - No primeiro ano de cada Legislatura, no dia 1º de janeiro, às dez horas, em sessão solene de instalação, independente do número, os Vereadores, sob a presidência do mais votado dentre os presentes, prestarão compromisso e tomarão posse.

§ 1º - O Vereador que não tomar posse, na sessão prevista neste artigo, deverá fazê-lo no prazo de quinze dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara.

§ 2º - No ato da posse, os Vereadores deverão desincompatibilizar-se e, na mesma ocasião e ao término do mandato, apresentar declaração de bens e valores que integram o seu patrimônio, a qual será arquivada no setor de pessoal competente. *(Redação dada pela Emenda nº 71, de 08/06/03 e alterada pelas Emendas nºs: 82, de 06/03/06; 90, de 27/04/09 e 104, de 16/11/16).

SUBSEÇÃO II

Da Remuneração

Artigo 12 - O mandato de Vereador será remunerado na forma fixada por Resolução, de iniciativa da Câmara Municipal, em cada legislatura para a subsequente, na razão de, no máximo, 40% (quarenta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais, observado o que dispõem os artigos 29-A, inciso I, 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I, da Constituição Federal. *(Redação alterada pelas Emendas à Lei Orgânica nºs 48, de 24/08/98; 58, de 17/07/2000; 121, de 12/12/2022).

§ 1º - A fixação dos subsídios dos Vereadores para a Legislatura subsequente se dará no período compreendido entre o início do segundo ano e o final do terceiro ano de cada Legislatura. *(Redação alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 118, de 11/04/22).

§ 2º - Os subsídios dos Vereadores serão pagos no dia 25 de cada mês. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 101, de 03/06/13).

SUBSEÇÃO III

Da Licença

Artigo 13 - O Vereador poderá licenciar-se somente:

I - para desempenhar missão de caráter transitório;

II - por moléstia devidamente comprovada ou por licença-gestante;

III - para tratar de interesse particular por prazo determinado, nunca inferior a 30 (trinta) dias, não podendo reassumir o mandato antes do seu término.

§ 1º - A licença depende de requerimento fundamentado, lido na primeira sessão após o seu recebimento.

§ 2º - A licença de que trata o inciso I, dependerá de aprovação do Plenário, enquanto o Vereador estiver representando a Câmara; nos demais casos, será concedida pelo Presidente, fazendo o Vereador jus ao subsídio estabelecido. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 103, de 27/06/16).

§ 3º - O Vereador licenciado nos termos do inciso II, continuará recebendo integralmente o subsídio, exceto nos casos de auxílio-doença ou auxílio maternidade, que poderá ser complementado pela Câmara Municipal, até o valor do subsídio, cabendo desconto das parcelas pagas pelo Regime Previdenciário em concomitância com o subsídio recebido; no caso do inciso III, nada recebe. (Redação dada pelas Emendas à Lei Orgânica nºs: 48, de 24/08/98 e 103, de 27/06/16).

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

SUBSEÇÃO IV **Da Inviolabilidade**

Artigo 14 - Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, na circunscrição do Município.

SUBSEÇÃO V **Das Proibições e Incompatibilidades**

Artigo 15 - O Vereador não poderá desde a expedição do diploma:

- I** - firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, de âmbito municipal, salvo quando obedeça a cláusulas uniformes;
- II** - ocupar cargo ou função de que seja permissível "ad nutum" nas entidades referidas no inciso "I";
- III** - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso "I";
- IV** - ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, estadual ou municipal.

SUBSEÇÃO VI **Da Perda do Mandato**

Artigo 16 - Perderá o mandato o Vereador:

- I** - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
- II** - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
- III** - que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Câmara Municipal;
- IV** - que perder ou tiver suspenso os direitos políticos;
- V** - quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal;
- VI** - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

§ 1º - É incompatível com o decoro do Legislativo, além dos casos definidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao Vereador ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º - Nos casos do inciso I e II deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal, por voto nominal e maioria qualificada de dois terços, mediante provocação da Mesa ou de partido político representado no Poder Legislativo, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 64, de 17/09/01).

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos membros da Câmara Municipal ou de partido político nela representado, assegurada ampla defesa.

Artigo 17 - Não perderá o mandato o Vereador:

- I** - investido na função de Secretário Municipal;
- II** - licenciado pela Câmara:
 - a** - por motivo de doença ou durante o período de licença-gestante;
 - b** - para tratar de interesse particular. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 40, de 18/09/95).

§ 1º - O suplente será convocado nos casos de:

- a** - vaga;
- b** - investidura do titular na função de Secretário Municipal;
- c** - licença do titular por período superior a 30 (trinta) dias.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

§ 2º - Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.

§ 3º - Na hipótese do inciso I deste artigo, o Vereador poderá optar pela remuneração de seu mandato.

Artigo 18 - Nos casos prescritos no § 1º, do artigo anterior, o Presidente convocará imediatamente o suplente.

Parágrafo único - O suplente convocado deverá tomar posse dentro do prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 104, de 16/11/16).

SUBSEÇÃO VII

Do Testemunho

Artigo 19 - Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações.

SUBSEÇÃO VIII

Da Residência

Artigo 20 - O Vereador deverá residir no município de Lins.

SEÇÃO IV

Da Mesa da Câmara

SUBSEÇÃO I

Da Eleição

Artigo 21 - Imediatamente depois da posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais votado dentre os presentes e havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da Mesa, que ficarão automaticamente empossados.

Parágrafo único - Não havendo número legal, o Vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa.

Artigo 22 - Os membros da Mesa serão eleitos para um mandato de 02 (dois) anos, não sendo permitidas suas reeleições para qualquer cargo da Mesa, na mesma legislatura. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 27, de 01/06/92 e alterada pelas Emendas à Lei Orgânica nºs: 42, de 21/02/96; 81, de 12/12/05 e 105, de 21/11/16).

§ 1º - A eleição far-se-á, em primeiro escrutínio, pela maioria absoluta da Câmara Municipal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 27, de 01/06/92 e alterada pela Emenda à Lei Orgânica n. 42, de 21/02/96).

§ 2º - SUPRIMIDO. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 81, de 12/12/05).

§ 3º - O prazo estipulado no “caput” deste artigo será observado a partir da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Lins. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 42, de 21/02/96 e alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 105, de 21/11/16).

§ 4º - As vedações impostas no “caput” do artigo 22, não se aplicam aos ocupantes dos cargos de suplentes da Mesa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 105, de 21/11/16).

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 23 - Na constituição da Mesa assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional aos partidos políticos com assento na Câmara Municipal.

SUBSEÇÃO II

Da Renovação da Mesa

Artigo 24 - A eleição da Mesa para o segundo mandato realizar-se-á sempre no dia dezesseis do mês de dezembro da respectiva Sessão Legislativa, às vinte horas e trinta minutos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 09, de 13/08/90 e alterada pela Emenda à Lei Orgânica n. 27, de 01/06/92 e alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 81, de 12/12/05).

Parágrafo único - A posse dos eleitos ocorrerá no dia primeiro de janeiro da próxima Sessão Legislativa, às vinte horas e trinta minutos, em Sessão Extraordinária, para este fim convocada. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica N. 09, de 13/08/90 e alterada pela Emenda à Lei Orgânica n. 27, de 01/06/92)

SUBSEÇÃO III

Da Destituição de Membro da Mesa

Artigo 25 - Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído pelo voto de dois terços dos membros da Câmara, quando faltoso, omissos ou ineficientes no desempenho de suas atribuições regimentais. * (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 89, de 17/11/08).

Artigo 25-A - Em caso de destituição, impedimento, cassação ou vacância de qualquer cargo da Mesa, serão chamados para assumir o exercício pleno das funções, até o término do respectivo mandato, sucessivamente: * (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 89, de 17/11/08).

I – o Vice-Presidente;

II – o 1º Secretário;

III – o 2º Secretário;

IV – o 1º Suplente da Mesa;

V – o 2º Suplente da Mesa.

Parágrafo único - Excetuam-se das disposições deste artigo as licenças previstas no artigo 13, cujo cargo será ocupado interinamente, de acordo com a ordem de sucessão da Mesa. * (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 89, de 17/11/08).

SUBSEÇÃO IV

Das Atribuições da Mesa

Artigo 26 - Compete à Mesa, dentre outras atribuições:

I - baixar, mediante ato, as medidas que digam respeito aos Vereadores;

II - baixar, mediante Portaria, as medidas referentes aos servidores da Secretaria da Câmara Municipal, como provimento e vacância dos cargos públicos, e ainda abertura de sindicância, processos administrativos e aplicação de penalidades;

III - propor projeto de resolução que disponha sobre a:

a - Secretaria da Câmara e suas atribuições;

b - polícia da Câmara;

c - SUPRIMIDO (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 21.05.90)

IV - elaborar e expedir mediante ato, quadro de detalhamento das dotações, observado o disposto na lei orçamentária e nos créditos adicionais abertos em favor da Câmara;

V - apresentar projeto de lei dispondo sobre autorização para abertura de créditos adicionais, quando o recurso a ser utilizado for proveniente da anulação de dotação da Câmara;

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

- VI** - solicitar ao Prefeito a abertura de créditos adicionais para a Câmara;
- VII** - devolver à Prefeitura, no último dia do ano, o saldo de caixa existente;
- VIII** - SUPRIMIDO. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 31/08/98).
- IX** - declarar a perda do mandato de Vereador, de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou ainda, de partido político representado na Câmara, nas hipóteses previstas nos incisos III a V do artigo 16, assegurada ampla defesa;
- X** - propor ação direta de inconstitucionalidade;
- XI** - propor Projeto de Resolução que disponha sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus servidores, fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 01, de 21/05/90 e alterada pela Emenda à Lei Orgânica n. 41, de 05/02/96).
- XII** - enviar ao Tribunal de Contas do Estado, para julgamento, até o dia trinta e um de março de cada ano, as contas do exercício anterior. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 31/08/98).
- XIII** - apresentar Projeto de Lei dispondo sobre alterações nas Leis Orçamentárias, na parte que trata sobre as dotações do Poder Legislativo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 95, de 13/12/10).

§ 1º - Não será admitido aumento da despesa prevista no projeto de resolução referido no inciso III deste artigo.

§ 2º - A Mesa da Câmara decide pelo voto da maioria de seus membros.

SUBSEÇÃO V

Do Presidente

Artigo 27 - compete ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições:

- I** - representar a Câmara em juízo e fora dele;
- II** - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos;
- III** - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;
- IV** - promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário;
- V** - fazer publicar na imprensa oficial do Município e no site da Câmara as Portarias de nomeação e exoneração dos Servidores Públicos comissionados, bem ainda os Atos, as Resoluções, os Decretos Legislativos, as Emendas à Lei Orgânica e as Leis por ele promulgadas, até 15 (quinze) dias úteis da data de sua expedição; (Redação dada pela Emenda nº 107, de 15/05/17).
- VI** - conceder licença aos Vereadores nos casos previstos nos incisos II e III do artigo 13;
- VII** - declarar a perda do mandato de Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito, nos casos previstos em lei;
- VIII** - requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara, nos termos do artigo 8-A, e aplicar as disponibilidades financeiras no mercado de capitais; (Redação dada pela Emenda nº 58, de 17/07/2000).
- IX** - enviar ao Prefeito, até o dia vinte de cada mês, o balancete do mês anterior, bem como, em igual prazo, apresentá-lo ao Plenário; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 31/08/98).
- X** - manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim;
- XI** - fazer publicar, na imprensa oficial do Município, até o dia 31 de janeiro de cada ano, os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos, referentes ao exercício anterior. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 48, de 24/08/98).
- XII** - assumir o cargo de Prefeito, nos termos previstos nesta Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 62, de 07/05/01).

Parágrafo único - O Presidente da Câmara ou seu substituto só terá voto:

- I** - na eleição da Mesa;
- II** - quando a matéria exigir para sua aprovação, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara;
- III** - quando houver empate em qualquer votação no Plenário.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

SEÇÃO V **Das Reuniões**

SUBSEÇÃO I **Disposições Gerais**

Artigo 28 - As sessões da Câmara, que serão públicas, só poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, um terço dos seus membros.

Artigo 29 - A discussão e a votação da matéria constante da ordem do dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.

Parágrafo único - A aprovação da matéria colocada em discussão dependerá do voto favorável da maioria dos Vereadores presentes à sessão, ressalvados os casos previstos nesta Lei.

Artigo 30 - Não poderá votar o Vereador que tiver interesse pessoal na deliberação, anulando-se a votação, se o seu voto for decisivo.

Artigo 31 - * SUPRIMIDO . (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 45, de 11/08/97 E alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 64, de 17/09/01).

I - SUPRIMIDO. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 35, de 20/02/95).

II - SUPRIMIDO. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 33, de 05/09/94).

III - SUPRIMIDO. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 45, de 11/08/97).

IV - SUPRIMIDO. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 33, de 05/09/94).

Artigo 32 - A sessão legislativa terá reuniões ordinárias e extraordinárias, conforme dispuser o Regimento Interno da Câmara.

SUBSEÇÃO II **Da Sessão Legislativa Ordinária**

Artigo 33 - Independentemente de convocação, a sessão legislativa anual desenvolve-se de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.

Parágrafo único - As reuniões marcadas dentro desse período serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado.

Artigo 34 - A sessão ordinária não será interrompida sem aprovação do projeto lei de diretrizes orçamentárias e do projeto de lei do orçamento anual.

SUBSEÇÃO III **Da Sessão Legislativa Extraordinária**

Artigo 35 - A convocação extraordinária da Câmara Municipal, para deliberação de matéria específica, far-se-á:

I – pela maioria absoluta dos membros;

II – pelo Prefeito, em caso de urgência ou interesse público relevante;

III – por seu Presidente, de ofício;

IV – por vereador ou Comissão, com finalidade específica de convocar autoridades, constantes no inciso XXIII, do artigo 10, para prestar informações. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 29, de 05/04/93 e alterada pelas Emendas à Lei Orgânica nº 48, de 24/08/98 e 92, de 22/02/10). ** Entrará em vigor na 16ª Legislatura – 2013/2016 **

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Parágrafo único - Na sessão legislativa extraordinária, o Vereador não fará jus ao recebimento de remuneração a título de indenização, bônus, gratificação e afins. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 48, de 24/08/98 e alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 75, de 24/11/03).

SEÇÃO VI

Das Comissões

Artigo 36 - A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no Regimento Interno.

Parágrafo único - Na constituição das comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos com assento na Câmara Municipal.

Artigo 37 - Cabe às comissões, em matéria de sua competência:

I - convocar, para prestar pessoalmente, no prazo de trinta dias, informações sobre assunto previamente determinado:

a - Secretário Municipal;

b - dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, instituições, associações, fundações e organizações sociais instituídas, ou mantidas ou subvencionadas pelo Município; ** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 94, de 19/08/10).

c - o Procurador Geral do Município;

II - acompanhar a execução orçamentária;

III - realizar audiências públicas;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

V - zelar pela completa adequação dos atos do Executivo que regulamentam dispositivos legais;

VI - tomar o depoimento de autoridades e solicitar o de cidadão;

VII - fiscalizar e apreciar programa de obras e planos municipais de desenvolvimento, e, sobre eles, emitir parecer.

Artigo 38 - As comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno, e serão criadas mediante requerimento de um terço dos membros da Câmara, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, quando for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal de quem de direito.

§ 1º - As comissões especiais de inquérito, além das atribuições previstas no artigo anterior, poderão:

I - proceder a vistorias e levantamentos nas repartições públicas municipais da administração direta e indireta, onde terão livre ingresso e permanência;

II - requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a prestação dos esclarecimentos necessários;

III - transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, ali realizando os atos que lhes competirem;

IV - determinar as diligências que reputarem necessárias;

V - requerer a convocação de Vereadores, Secretários Municipais ou Diretores equivalentes;

VI - tomar o depoimento de quaisquer autoridades municipais, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso.

§ 2º - É fixado em 15 (quinze) dias o prazo para que os responsáveis pelos órgãos do Município prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pelas comissões especiais de inquérito.

SEÇÃO VII

Do Processo Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

SUBSEÇÃO I

Disposição Geral

Artigo 39 - O processo legislativo compreende a elaboração de:

- I** - emendas a Lei Orgânica do Município;
- II** - leis complementares;
- III** - leis ordinárias;
- IV** - decretos legislativos;
- V** - resoluções.

SUBSEÇÃO II

Das Emendas à Lei Orgânica

Artigo 40 - A Lei Orgânica do Município poderá ser emendada mediante proposta:

- I** - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal;
- II** - do Prefeito;
- III** - de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 5% (cinco por cento) dos eleitores do Município.

§ 1º - A proposta será discutida e votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 2º - A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem.

§ 3º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

§ 4º - A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no Município.

SUBSEÇÃO III

Das Leis Complementares

Artigo 41 - As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Câmara, observados os demais termos da votação das leis ordinárias.

Parágrafo único - As leis complementares são as concernentes às seguintes matérias:

- I** - Código Tributário;
- II** - Código de Obras;
- III** - Estatuto dos Servidores;
- IV** - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
- V** - Procurador Geral do Município;
- VI** - Criação de cargos e aumento de vencimento dos servidores;
- VII** - Atribuições do Vice-Prefeito;
- VIII** - Zoneamento urbano;
- IX** - Concessão de serviços públicos;
- X** - Concessão de direito real de uso;
- XI** - Alienação de bens imóveis;
- XII** - Aquisição de bens imóveis por doação com encargos;
- XIII** - Autorização para efetuar empréstimo de instituição particular;

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

XIV - Infrações político-administrativas;

XV - Código de Proteção ao Consumidor;

XVI - Código de Promoção e Assistência social;

XVII - Código de Saneamento Básico;

XVIII - Código de Defesa do Meio Ambiente;

XIX - criação e funcionamento dos órgãos e entidades de trânsito. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 50, de 17/02/99).

SUBSEÇÃO IV

Das Leis Ordinárias

Artigo 42 - As leis ordinárias exigem para sua aprovação, o voto favorável da maioria dos Vereadores presentes à sessão.

Artigo 43 - A iniciativa dos projetos de leis complementares e ordinárias compete:

I - ao Vereador

II - à Comissão da Câmara;

III - ao Prefeito;

IV - aos cidadãos.

Artigo 44 - Compete exclusivamente ao Prefeito à iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre:

I - criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração, ressalvada a remuneração relativa aos cargos de Secretários Municipais; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 48, de 24/08/98).

II - criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e órgãos da administração;

III - regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores.

Artigo 45 - A iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado do Município.

Artigo 46 - Não será admitido o aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, ressalvando o disposto no artigo 152.

§ 1º - Nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento da despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica a créditos extraordinários.

Artigo 47 - O Prefeito poderá solicitar que os projetos de sua iniciativa, salvo os de codificação, encaminhados à Câmara, tramitem em regime de urgência, dentro do prazo de quarenta e cinco dias.

§ 1º - Se a Câmara não deliberar naquele prazo, o projeto será incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, até que se ultime sua votação.

§ 2º - Por exceção, não ficará sobrestado o exame do veto, cujo prazo de deliberação tenha se esgotado.

Artigo 48 - O projeto aprovado em um único turno de votação será, no prazo de dez dias úteis, enviado ao Prefeito que adotará uma das três posições seguintes:

a - sanciona-o e promulga-o, no prazo de quinze dias;

b - deixa decorrer aquele prazo, importando o seu silêncio em sanção, sendo obrigatória dentro de dez dias, a sua promulgação pelo Presidente da Câmara;

c - veta-o total ou parcialmente.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 49 - O Prefeito, entendendo ser o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, em quinze dias úteis, contados da data do recebimento, comunicando, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Presidente da Câmara, os motivos do veto.

§ 1º - O veto deverá ser justificado e, quando parcial, abrangerá o texto integral de artigo, parágrafo, inciso, item ou alínea.

§ 2º - O Prefeito, sancionando e promulgando a matéria não vetada, deverá encaminhá-la para publicação.

§ 3º - A Câmara deliberará sobre o veto em um único turno de discussão e votação, com ou sem parecer, no prazo de 30 (trinta) dias de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta de seus membros. (Redação dada pelas Emendas à Lei Orgânica nºs 45, de 11/08/97 e 102, de 27/06/16).

§ 4º - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final.

§ 5º - Se o veto for rejeitado o projeto será enviado ao Prefeito, para que promulgue a lei em quarenta e oito horas, caso contrário deverá fazê-lo o Presidente da Câmara.

§ 6º - A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara.

§ 7º - Na apreciação do veto, a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado.

Artigo 50 - Os prazos para discussão e votação dos projetos de lei, assim como para o exame de veto, não correm no período de recesso.

Artigo 51 - A lei promulgada pelo Presidente da Câmara em decorrência de:

- a** - sanção tácita pelo Prefeito, ou de rejeição de veto total, tomará número em sequência as existentes;
- b** - veto parcial, tomará o mesmo número dado à parte não vetada.

Artigo 52 - A matéria constante de projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, que serão sempre submetidos à deliberação da Câmara.

SUBSEÇÃO V

Dos Decretos Legislativos e das Resoluções

Artigo 53 - As proposições destinadas a regular matéria político-administrativa de competência exclusiva da Câmara são:

- a** - Decreto Legislativo, de efeitos externos;
- b** - Resoluções, de efeitos internos;

Parágrafo único - Os projetos de decreto legislativo e resolução, aprovados pelo Plenário em um só turno de votação, não dependem de sanção do Prefeito, sendo promulgados pelo Presidente da Câmara.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 54 - O Regimento Interno da Câmara disciplinará os casos de decreto legislativo e de resolução cuja elaboração, redação, alteração e consolidação serão feitas com observância das normas técnicas relativas às leis.

SEÇÃO VIII

Da Procuradoria da Câmara Municipal

Artigo 55 – Compete à Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, exercer a representação judicial, a consultoria e o assessoramento jurídico à própria instituição, ao Presidente do Legislativo e a todos os vereadores. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 18, de 29.04.91 e alterada pela Emenda 84, de 02/06/08).

§ 1º - O assessoramento jurídico aos senhores vereadores, é mantido mesmo depois de findados seus mandatos, devendo a Assessoria Jurídica da Câmara, manter esse serviço até que a ação judicial a que os mesmos foram acionados seja extinta, arquivada ou julgada em todas as instâncias. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 18, de 29.04.91 e alterada pela Emenda 84, de 02/06/08).

§ 2º - Com relação ao parágrafo anterior, só é válida a assessoria jurídica para os casos em que o vereador é acionado por atos e ações relativas ao exercício de seu mandato. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 18, de 29.04.91 e alterada pela Emenda 84, de 02/06/08).

§ 3º - A Mesa da Câmara, mediante projeto de resolução, proporá a organização da assessoria jurídica e seu funcionamento. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 18, de 29.04.91 e alterada pela Emenda 84, de 02/06/08).

§ 4º - Ao ocupante do cargo de assessor jurídico da Câmara Municipal, aplica-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 39 da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 18, de 29.04.91 e alterada pela Emenda 84, de 02/06/08).

§ 5º - O assessor jurídico da Câmara Municipal é de livre nomeação do Presidente, devendo recair a escolha em advogado de reconhecido saber jurídico. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 18, de 29.04.91 e alterada pela Emenda 84, de 02/06/08).

SEÇÃO IX

Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

Artigo 56 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e todas as entidades da administração direta e indireta, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e interesse público, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Executivo, na forma da respectiva Lei Orgânica, em conformidade com o disposto no artigo 31 da Constituição Federal.

§ 1º - O controle da Câmara será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado e se necessário for, de uma auditoria especial, contratada anualmente através de licitação pública, e compreenderá a apreciação das contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do Município, o desempenho de funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos.

§ 2º - A auditoria especial de que trata o parágrafo anterior deste artigo, terá o prazo improrrogável de 90 (noventa) dias após o fechamento dos respectivos balanços para apresentar seu parecer.

§ 3º - O parecer da auditoria especial será obrigatoriamente remetido ao Tribunal de Contas do Estado.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

§ 4º - Lei complementar regulamentará a contratação da auditoria especial de que trata o § 1º.

§ 5º - Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Município responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

§ 6º - As contas do Município ficarão, durante sessenta dias, anualmente, para exame e apreciação, à disposição de qualquer contribuinte, que poderá questionar-lhe a legitimidade.

Artigo 57 - A Câmara Municipal e o Executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário de seus membros ou servidores;

IV - exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

V - apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional.

§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade ou ofensa aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas do Estado ou à Câmara Municipal.

CAPÍTULO II

Do Poder Executivo

SEÇÃO I

Do Prefeito e do Vice-Prefeito

SUBSEÇÃO I

Disposição Geral

Artigo 58 - A função executiva é exercida pelo Prefeito, na forma estabelecida pela Constituição Federal.

SUBSEÇÃO II

Da Posse

Artigo 59 - O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse perante a Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, prestando compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a do Estado de São Paulo e esta Lei Orgânica, assim como observar a legislação em geral. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 62, de 07/05/2001).

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

§ 1º - Se decorridos dez dias da data fixada para a posse o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior aceito pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago pelo Plenário da Casa Legislativa. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 62, de 07/05/2001).

§ 2º - Enquanto não ocorrer a posse do Prefeito, assumirá o Vice-Prefeito e, na falta ou impedimento deste, o Presidente da Câmara Municipal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 62, de 07/05/2001).

§ 3º - O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão fazer declaração pública de bens no ato da posse. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 62, de 07/05/2001).

SUBSEÇÃO III

Da Desincompatibilização

Artigo 60 - O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão desincompatibilizar-se desde a posse, não podendo sob pena de perda do cargo:

I - firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionária de serviço público, salvo quando obedeça a cláusulas uniformes;

II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, incluindo os de que seja demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes do inciso anterior, e ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 102, II;

III - ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo;

IV - patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades já referidas no inciso I;

V - ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada.

SUBSEÇÃO IV

Da Inelegibilidade

Artigo 61 - O Prefeito e quem os houver sucedido ou substituído nos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 62, de 07/05/2001).

Artigo 62 - Para concorrer a outros cargos eletivos o Prefeito deve renunciar ao mandato até seis meses antes do respectivo pleito. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 62, de 07/05/2001).

SUBSEÇÃO V

Da Substituição

Artigo 63 - O Prefeito será substituído no caso de impedimento e sucedido no de vaga ocorrida após a diplomação, pelo Vice-Prefeito, que, não poderá recusar-se a substituí-lo ou sucedê-lo sob pena de extinção do respectivo mandato.

Parágrafo único - O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Prefeito, sempre que por ele convocado para missões especiais.

Artigo 64 - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício das funções de Chefe do Poder Executivo o Presidente da Câmara Municipal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 62, de 07/05/2001).

§ 1º - Enquanto o substituto legal não assumir o cargo de Prefeito, responderá pelo expediente da Prefeitura, por até dez dias, o Procurador Geral do Município e, na falta deste, o Secretário Municipal dos Negócios Administrativos. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 62, de 07/05/2001).

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

§ 2º - O Vice-Prefeito não poderá se recusar a substituir o Prefeito, sob pena de extinção de seu mandato. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 62, de 07/05/2001).

§ 3º - A recusa do Presidente da Câmara Municipal, por qualquer motivo, em assumir o cargo de Prefeito, extinguirá a sua função de dirigente do Poder Legislativo, ensejando a eleição imediata do respectivo cargo, nos termos do Regimento Interno. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 62, de 07/05/2001).

SUBSEÇÃO VI

Da Licença

Artigo 65 - O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do Município, por período superior a quinze dias sob pena de perda do cargo.

Art. 66 - O Prefeito e o Vice-Prefeito poderão licenciar-se quando: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 103, de 27/06/16).

I - a serviço ou em missão de representação do Município;

II - impossibilitado do exercício do cargo, por motivo de doença devidamente comprovada ou no período de licença gestante.

§ 1º - No caso do inciso I, o pedido de licença, devidamente motivado, indicará, especialmente, as razões da viagem, o roteiro e a previsão de gastos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 103, de 27/06/16).

§ 2º - O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando licenciados nos casos dos incisos I e II, continuarão recebendo integralmente o subsídio, exceto nos casos de auxílio-doença ou auxílio maternidade, que poderá ser complementado pela Prefeitura Municipal, até o valor do subsídio, cabendo desconto das parcelas pagas pelo Regime Previdenciário em concomitância com o subsídio recebido. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 103, de 27/06/16).

Artigo 67 - Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, na primeira metade do mandato, far-se-á eleição direta, na forma da legislação eleitoral, noventa dias depois de aberta a última vaga. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 62, de 07/05/2001).

§ 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pela Câmara Municipal, nos termos do parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 62, de 07/05/2001).

§ 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 62, de 07/05/2001).

SUBSEÇÃO VII

Da Remuneração

Artigo 68 - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito serão fixados mediante Lei, pela Câmara Municipal, observando o que dispõem os artigos 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I, da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 48, de 24/08/98).

SUBSEÇÃO VIII

Do Local da Residência

Artigo 69 - O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão residir no município de Lins. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 61, de 23/04/2000).

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

SUBSEÇÃO IX

Do Término do Mandato

Artigo 70 - O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão fazer declaração pública de bens no término do mandato.

SEÇÃO II

Das Atribuições do Prefeito

Artigo 71 - Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas nesta lei:

- I** - representar o Município nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas;
- II** - exercer, com o auxílio dos Secretários Municipais a direção superior da Administração Pública;
- III** - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos para a sua fiel execução;
- IV** - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
- V** - prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional aos servidores;
- VI** - nomear e exonerar os Secretários Municipais, os dirigentes de autarquias e fundações, assim como indicar os diretores de empresas públicas e sociedades de economia mista;
- VII** - decretar desapropriação;
- VIII** - expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;
- IX** - prestar contas à Câmara Municipal da administração do Município;
- X** - apresentar à Câmara Municipal, na sua sessão inaugural, mensagem sobre a situação do Município, solicitando medidas de interesse do Governo;
- XI** - iniciar o Processo Legislativo, na forma e nos casos previstos em lei, relativo ao Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Anual, Dívida Pública, operação de crédito; e lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos; **(Redação alterada pelas Emendas à Lei Orgânica nºs 31, de 20/09/1993; e 120, de 15/08/2022).*
- XII** - permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros;
- XIII** - praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo;
- XIV** - subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital de empresa pública ou de sociedade de economia mista, desde que haja recursos hábeis na lei orçamentária;
- XV** - delegar funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência;
- XVI** - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, até o dia trinta e um de março de cada ano, a sua prestação de contas, bem como os balanços do exercício findo; *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 31/08/98).*
- XVII** - fazer publicar os atos oficiais, bem como, até o dia 31 de janeiro de cada ano, os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos, na imprensa oficial do Município, referentes ao exercício anterior; *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 48, de 24/08/98).*
- XVIII** - colocar numerário à disposição da Câmara, nos termos do artigo 156, observados os limites constantes no artigo 8-A desta Lei; *(Redação dada pela Emenda nº 58, de 17/07/2000).*
- XIX** - aprovar projetos de edificação, planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano;
- XX** - apresentar à Câmara Municipal o projeto do Plano Diretor;
- XXI** - decretar estado de calamidade pública;
- XXII** - solicitar o auxílio da polícia estadual para garantia de cumprimento de seus atos;
- XXIII** - propor a ação direta de inconstitucionalidade;
- XXIV** - decretar intervenção e desapropriação em empresa concessionária de serviço público;
- XXV** - prestar à Câmara, dentro de 15 (quinze) dias, as informações pela mesma solicitadas; *(Redação dada pela Emenda n. 04, de 18.6.90)*
- XXVI** - enviar a Câmara, até o dia vinte de cada mês, o balancete do mês anterior; *(Redação dada pela Emenda nº 49, de 31/08/98).*

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

~~XXVII – efetuar o pagamento da remuneração dos servidores públicos municipais, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de competência, excetuando-se os de cargos não efetivos; *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 66, de 10/12/2001). *(Suspende a execução da Emenda à Lei Orgânica nº 66, de 10/12/2001, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo nº 112.289.00 - Ato nº 2.375, de 12/07/2005 - da Presidência).~~

~~XXVIII – enviar à Câmara, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação, cópias dos Decretos Municipais; *(Redação dada pela L.O.M nº 70, de 17/03/2003 e alterada pelas L.O.M. nºs 72, de 30/06/2003; e 114, de 25/11/2019).~~

~~XXIX – publicar na imprensa oficial do Município e no site da Prefeitura as Portarias de nomeação e exoneração dos Servidores Públicos comissionados, até 15 (quinze) dias úteis da data de sua expedição; *(Redação dada pela Emenda nº 107, de 15/05/2017).~~

~~XXX – propor à Câmara Municipal a criação de fundos destinados ao auxílio no financiamento de serviços e/ou programas públicos. *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 117, de 14/02/2022).~~

~~XXXI - enviar à Câmara Municipal, trimestralmente, os Relatórios de Execução das Emendas Impositivas de que trata o artigo 152-A, desta Lei Orgânica, contendo valores recebidos, empenhados, pagos e o saldo das referidas Emendas. *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 124, de 16/03/2026).~~

Parágrafo único - As informações prestadas à Câmara, constantes do inciso XXV deste artigo, deverão ater-se de forma completa, objetiva e exclusiva ao requerido. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 19, de 10.06.91)

SEÇÃO III

Da Responsabilidade do Prefeito

SUBSEÇÃO I

Da Responsabilidade Penal

Artigo 72 - O Prefeito, nos crimes comuns, será processado e julgado pelo Tribunal de Justiça

SUBSEÇÃO II

Da Responsabilidade Político-Administrativa

Artigo 73 - São infrações político-administrativas do Prefeito Municipal, sujeitas a julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas com a cassação do mandato:

I - impedir o funcionamento regular da Câmara;

II - impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais, por Comissão Especial de Inquérito da Câmara ou Auditoria regularmente instituídas ou contratadas;

III - deixar de atender, no prazo legal, aos pedidos de informações formulados pela Câmara Municipal, quando feitos de forma regular, ou fazê-lo de maneira incompleta, não exclusiva e objetiva ao requerido, ou até mesmo com informações não solicitadas; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 67, de 04/03/2002)

IV - retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade;

V - deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular, as proposições com prazos determinados por esta Lei Orgânica ou pelas Constituições Estadual ou Federal;

VI - descumprir o Orçamento aprovado para o exercício financeiro;

VII - deixar de enviar à Câmara, no prazo legal, os numerários correspondentes à sua dotação;

VIII - praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática;

IX - omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município, sujeitos à administração da Prefeitura;

X - proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo; e

XI - deixar de cumprir as determinações específicas ao seu cargo, contidas na Lei Orgânica Municipal e Constituições Estadual e Federal.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

XII - inaugurar obras públicas de alçada do Município, em caráter oficial, quando não concluídas totalmente, na forma definida nos respectivos projetos de construção, observando-se o parecer de inspeção da obra elaborado pela Comissão Municipal de Obras Públicas, salvo os casos previstos em Lei Complementar. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 52, de 06/09/99).

~~**XIII** - deixar de afixar, no mural da Câmara Municipal, órgão fiscalizador da Municipalidade, bem como não divulgar através de sua página própria na Internet, na mesma data em que forem encaminhados à imprensa ou aos interessados, e enviar ao “disque licitação” do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo – Sebrae, à Associação Comercial e Empresarial de Lins – ACE e ao Sindicato do Comércio Varejista de Lins – Sincol, os editais e convites das licitações públicas. *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 53, de 06/12/1999 e alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 74, de 01/09/2003). *(Suspende a execução da Emenda à Lei Orgânica nº 53, de 06/12/1999, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo nº 71.937.0/0 - Ato Nº 2.358, de 06/06/2005 - da Presidência).~~

XIV - deixar de enviar à Câmara, no prazo legal, cópias dos decretos municipais. (Redação dada pela Emenda nº 70, de 17/03/03).

XV - deixar de repassar, mensalmente, recursos ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – Linsprev, no prazo previsto na Lei que o criou. (Redação dada pela Emenda nº 73, de 25/08/03).

XVI - deixar de aplicar o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o disposto no artigo 228, desta Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 78, de 20/06/05).

XVII - deixar de fornecer a merenda escolar, devidamente elaborada nos termos das normas do Capítulo IV, do Título III, desta Lei Orgânica Municipal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 79, de 26/09/05).

Parágrafo único - O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas neste artigo, obedecerá o rito descrito no Regimento Interno desta Câmara. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 23, de 04/11/91).

~~**Art. 73 – A** - O descumprimento do prazo previsto no artigo 71, para o pagamento da remuneração dos servidores públicos municipais, implicará no seqüestro do caixa dos cofres públicos e em multa de um por cento ao dia sobre o salário-base de cada servidor, incluídos os ativos e os inativos, a ser recolhida a favor do mesmo, observados os acréscimos previstos no parágrafo 14 do artigo 84 desta Lei Orgânica. *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 66, de 10/12/2001). *(Suspende a execução da Emenda à Lei Orgânica nº 66, de 10/12/2001, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo nº 112.289.00 - Ato nº 2.375, de 12/07/2005 - da Presidência).~~

SEÇÃO IV

Dos Secretários Municipais

Artigo 74 - Os Secretários Municipais serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos de idade, residentes no município de Lins, e no exercício dos direitos políticos, vedada a nomeação daqueles considerados inelegíveis para qualquer cargo, nos termos da legislação federal. * (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 97, de 09/03/11).

Parágrafo único - As mesmas condições e vedações previstas neste artigo aplicam-se à nomeação para os cargos de autoridades que detenham, nos termos da lei, “status” idêntico ou equiparado ao de Secretário Municipal, bem como aos de assessor, diretor e todos os demais cargos comissionados. * (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 97, de 09/03/11).

Artigo 75 - Os Secretários Municipais, auxiliares diretos e de confiança do Prefeito, serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo.

Artigo 76 - Os Secretários farão declaração pública de bens, no ato da posse e no término do exercício do cargo, e terão os mesmos impedimentos estabelecidos para os Vereadores, enquanto permanecerem em suas funções.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 76-A – Os subsídios dos Secretários Municipais serão fixados mediante Lei, pela Câmara Municipal, observando o que dispõem os artigos 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I, da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 48, de 24/08/1998)

SEÇÃO V

Da Procuradoria Geral do Município

Artigo 77 - A Procuradoria Geral do Município é instituição de natureza permanente, essencial à Administração Pública Municipal, responsável pela advocacia do Município, da Administração direta e autarquias e pela assessoria e consultoria jurídica do Executivo, sendo orientadas pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

Parágrafo único - Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Município disciplinará sua competência e a dos órgãos que a compõe e disporá sobre o regime dos integrantes da carreira de Procurador do Município.

Artigo 78 - A Procuradoria Geral do Município têm como funções institucionais:

- I** - representar judicial e extrajudicialmente o Município;
- II** - exercer as funções de consultoria e assessoria jurídica do Executivo e da Administração em Geral;
- III** - prestar assessoramento técnico-legislativo ao Prefeito Municipal;
- IV** - promover a inscrição, manter o controle e efetuar a cobrança da dívida ativa municipal;
- V** - propor ação civil pública representando o Município;
- VI** - suprimido; (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 110, de 20/11/17)
- VII** - exercer outras funções que lhes forem conferidas por lei.

§ 1º - O Procurador Geral será de livre nomeação do Prefeito, devendo recair a escolha em Advogado de reconhecido saber jurídico. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica N. 18, de 29.04.91).

§ 2º - Vinculam-se à Procuradoria Geral do Município, para fins de atuação uniforme e coordenada, os órgãos jurídicos das autarquias inclusive as de regime especial, e das Fundações Públicas.

§ 3º - As repartições municipais ficam obrigadas a prestar informações e fornecer certidões solicitadas pela Procuradoria Geral.

CAPÍTULO III

Dos Servidores Municipais

SEÇÃO I

Do Regime Jurídico Único

Artigo 79 - O Município instituirá Regime Jurídico Único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e fundações públicas, bem como os planos de carreira.

Parágrafo único - Lei Complementar disporá sobre as condições para o provimento de cargos e empregos de direção nas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, vedada a nomeação ou a designação daqueles considerados inelegíveis para qualquer cargo, nos termos da legislação federal. * (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 97, de 09/03/11).

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

SEÇÃO II

DOS DIREITOS E DEVERES DO SERVIDOR

SUBSEÇÃO I

Dos Cargos Públicos

Artigo 80 - Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 57, de 13/03/00).

§ 1º - As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.; (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 57, de 13/03/00).

§ 2º - A lei reservará percentual aos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

Artigo 80-A - É vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores, ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundacional, dos poderes Executivo e Legislativo, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, por violar a Constituição Federal.

Parágrafo único - A vedação prevista no "caput" deste artigo é extensiva à nomeação para cargos políticos das autoridades mencionadas. (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 93, de 19/04/10).

Art. 80-B - É vedada a nomeação e/ou designação de servidores em cargos efetivos, empregados públicos, comissionados "ad nutum", em âmbito municipal, condenados por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pela prática de crimes previstos nas Leis Federais nºs: 11.340, de 07/08/06 - Lei Maria da Penha; 10.741, de 1º/10/03 - Estatuto do Idoso; e 8.069, de 13/07/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; e proibições elencadas na Lei nº 7.010, de 25/05/21 - Lei da Ficha Limpa Municipal, enquanto durarem seus efeitos. *(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 115, de 14/02/2022; e alterada pela Emenda à L.O.M. nº 119, de 01/08/2022).

Artigo 81 - O Executivo e o Legislativo Municipal elaborarão anualmente, listagem de todos os funcionários públicos municipais, especificando o cargo e função que exercem e a seção, divisão e ou diretoria a que estão subordinados.

§ 1º - As informações de que trata o "caput" deste artigo estarão à disposição de qualquer munícipe.

§ 2º * - As listagens de que trata o "caput" deste artigo serão afixadas, em murais próprios, até o dia 31 de janeiro de cada ano, referentes ao exercício anterior. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica n. 30, de 09/08/93 e pela Emenda a Lei Orgânica nº 44, de 10/03/97).

SUBSEÇÃO II

Da Investidura

Artigo 82 - A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego,

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 57, de 13/03/00).

§ 1º - É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso na administração pública.

§ 2º - É vedado o uso discriminatório do termo boa aparência, por ocasião da divulgação de proposta de emprego.

§ 3º - O prazo de validade do concurso será de até 02 (dois) anos, prorrogável, uma vez, por igual período, caso previsto no Edital.

§ 4º - Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.

§ 5º - É vedada a realização de concursos públicos com a finalidade de cadastro de reserva. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 98, de 22/08/11).

SUBSEÇÃO III

Da Contratação por Tempo Determinado

Artigo 83 - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo único - As contratações a que se refere o "caput" deste artigo não serão por prazo superior a 12 (doze) meses. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 34, de 07/11/94).

SUBSEÇÃO IV

Da Remuneração

Artigo 84 - A remuneração dos servidores públicos e os subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, somente poderão ser fixados ou alterados por Lei específica, bem como a dos Vereadores, por Resolução, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. *(Redação alterada pelas Emendas à Lei Orgânica nºs 57, de 13/03/2000; e 121, de 12/12/2022).

§ 1º - A lei municipal poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecendo, em qualquer caso, o disposto no § 3º deste artigo.

§ 2º - O vencimento dos cargos da Câmara Municipal não poderá ser superior ao pago pelo Executivo.

§ 3º - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros dos Poderes Executivo e Legislativo, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 57, de 13/03/00).

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

§ 4º - É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 57, de 13/03/00).

§ 5º - Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 57, de 13/03/00).

~~**§ 6º** - O vencimento do servidor será de, pelo menos um salário mínimo, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, previdência social e transporte, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim e devendo ser pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao de competência. (*Redação alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 66, de 10/12/2001).-*(Suspende a execução da Emenda à Lei Orgânica nº 66, de 10/12/2001, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo nº 112.289.00 - Ato nº 2.375, de 12/07/2005 - da Presidência).~~

§ 7º - O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos parágrafos 3º e 5º deste artigo e nos artigos 39, § 4º; 150, II; 153, III e 153, § 2º, I, da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 57, de 13/03/00).

§ 8º - O décimo-terceiro salário terá por base a remuneração integral ou o valor da aposentadoria.

§ 9º - A retribuição pecuniária do trabalho noturno será superior a do diurno.

§ 10 - O vencimento terá um adicional para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

§ 11 - O vencimento não poderá ser diferente, no exercício de funções e no critério de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

§ 12 - O servidor deverá receber salário-família em razão de seus dependentes.

§ 13 - O repouso semanal remunerado será concedido preferencialmente aos domingos.

§ 14 - O vencimento, vantagens ou qualquer parcela remuneratória, pagos com atraso deverão ser corrigidos monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie.

§ 15 - Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa.

§ 16 - Ao servidor público é assegurado o recebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos.

§ 17 - Os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos da aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias adequar-se-ão aos limites decorrentes da Constituição Federal, não se admitindo a percepção de excesso a qualquer título. (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 57, de 13/03/00).

SUBSEÇÃO V

Das Férias

Artigo 85 - As férias anuais serão pagas com, pelo menos, um terço a mais do que a remuneração normal.

SUBSEÇÃO VI

Das Licenças

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 86 - A licença à gestante, sem prejuízo do emprego e da remuneração, terá duração de cento e vinte dias.

§ 1º - O prazo da licença-paternidade será fixado em lei.

§ 2º - O Município concederá aos servidores públicos adotantes, as licenças previstas no artigo 7o., Incisos XVIII e XIX, da Constituição da República.

SUBSEÇÃO VII

Do Mercado de Trabalho

Artigo 87 - A proteção do mercado de trabalho de mulher far-se-á mediante incentivos específicos, nos termos da lei.

SUBSEÇÃO VIII

Das Normas de Segurança

Artigo 88 - A redução dos riscos inerentes do trabalho far-se-á por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

SUBSEÇÃO IX

Do Direito de Greve

Artigo 89 - O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 57, de 13/03/00).

SUBSEÇÃO X

Da Associação Sindical

Artigo 90 - O servidor público poderá sindicalizar-se livremente. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 26, de 01/06/92)

§ 1º - É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura, a cargo de direção ou representação e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave, nos termos da Lei. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 26, de 01/06/92)

§ 2º - É assegurado ao funcionário o direito a licença para o desempenho de mandato em Confederação, Central Sindical, Federação ou Sindicato representativo da categoria ou Entidade Fiscalizadora da profissão, com remuneração do cargo efetivo e com o número de licenciados fixado em Lei. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 26, de 01/06/92)

§ 3º - É obrigatório a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 26, de 01/06/92).

SUBSEÇÃO XI

Da Estabilidade

Art. 91 - São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 57, de 13/03/00).

§ 1º - O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

§ 2º - Invalidada, por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

§ 3º - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4º - Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

§ 5º - É assegurado o prazo de dois anos de efetivo exercício para aquisição da estabilidade aos atuais servidores em estágio probatório, sem prejuízo da avaliação a que se refere o parágrafo anterior, desde que tenham ingressado no serviço público até a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 19 (04/06/98).

SUBSEÇÃO XII

Da Acumulação

Art. 92 - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado, em qualquer caso, o disposto no § 3º, do artigo 84: (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 57, de 13/03/00)

I - a de dois cargos de professor;

II - a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;

III - a de dois cargos privativos de médico.

Parágrafo único - A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público.

SUBSEÇÃO XIII

Do Tempo de Serviço

Artigo 93 - O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade.

SUBSEÇÃO XIV

Da Aposentadoria

Artigo 94 - O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente:

a - aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais;

b - aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e vinte e cinco se professora, com proventos integrais;

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

c - aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d - aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1º - Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III, letras "a" e "c", no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas.

§ 2º - A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos.

§ 3º - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade particular, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

SUBSEÇÃO XV

Dos Proventos e Pensões

Artigo 95 - *Os proventos e aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, e estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.*

§ 1º - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade da remuneração ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observando o disposto neste artigo.

§ 2º - O benefício referido no parágrafo anterior é extensivo a todo pensionista de servidor falecido, inclusive os anteriores a promulgação da Constituição Federal.

SUBSEÇÃO XVI

Do Regime Previdenciário

Artigo 96 - SUPRIMIDO. (Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº 20, de 10.06.91)

SUBSEÇÃO XVII

Do Mandato Eletivo

Art. 97 - *Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as disposições contidas na Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 57, de 13/03/00).*

SUBSEÇÃO XVIII

Do Direito de Requerer

Artigo 97 - A - *É assegurado ao Servidor Público Municipal, o direito de requerer ou representar, pedir reconsideração e recorrer dos atos da Administração que o prejudiquem. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 07, de 13/08/91)*

§ 1º - Os pedidos mencionados nesse artigo, serão apreciados uma única vez, devendo a Administração prolatar decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias, salvo prazo diverso por esta determinado. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 07, de 13/08/91)

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

§ 2º - Cabe pedido de reconsideração, quando o mesmo apresentar fatos e/ou argumentos novos, sendo sempre dirigido a autoridade que proferiu a decisão. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 07, de 13/08/91)

§ 3º - Caberá recurso do pedido de reconsideração quando, desatendido ou não decidido esse último dentro do prazo legal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 07, de 13/08/91)

§ 4º - A decisão final do recurso deverá ser prolatada dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento na repartição, sob pena de responsabilidade. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 07, de 13/08/91)

SEÇÃO III

Da Participação Popular

Artigo 98 - SUPRIMIDO (Suprimido pela Emenda a Lei Orgânica nº 13, de 17.09.90)

Artigo 99 - SUPRIMIDO (Suprimido pela Emenda a Lei Orgânica nº 13, de 17.09.90)

Artigo 100 - SUPRIMIDO (Suprimido pela Emenda a Lei Orgânica No. 13, de 17.09.90)

Artigo 101 - SUPRIMIDO (Suprimido pela Emenda a Lei Orgânica No. 13, de 17.09.90).

Artigo 102 - SUPRIMIDO (Suprimido pela Emenda a Lei Orgânica No. 13, de 17.09.90)

Artigo 103 - SUPRIMIDO (Suprimido pela Emenda a Lei Orgânica No. 13, de 17.09.90).

Artigo 104 - SUPRIMIDO (Suprimido pela Emenda a Lei Orgânica No. 13, de 17.09.90).

CAPÍTULO IV

Da Administração Municipal

SEÇÃO I

Dos Princípios

Artigo 105 - A Administração Municipal direta, indireta ou fundacional, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 57, de 13/03/00).

SEÇÃO II

Das Leis e dos Atos Administrativos

Artigo 106 - As Leis e Atos Administrativos externos deverão ser publicados por órgão oficial do Município, para que produzam os seus regulares efeitos. (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 108, de 09/10/17).

Parágrafo único - A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida.

Art. 106-A - O Município poderá instituir diário oficial eletrônico disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação dos atos municipais. (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 108, de 09/10/17).

Parágrafo único - A publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por Lei especial, exija-se outro meio de publicação. (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 108, de 09/10/17).

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 107 - A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento.

Artigo 108 - Os atos administrativos de competência do Prefeito devem ser expedidos com obediência às seguintes normas:

I - DECRETO, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos:

a - regulamentação de lei;

b - instituição, modificação ou extinção de atribuições não constantes de lei;

c - regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração municipal;

d - abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por ele, assim como de créditos extraordinários;

e - declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de desapropriação ou de servidão administrativa;

f - aprovação de regulamento ou de regimento dos órgãos que compõem a administração municipal;

g - permissão de uso dos bens municipais;

h - medidas executórias do Plano Diretor de Desenvolvimento Interno;

i - normas de efeitos externos, não privativos da lei;

j - fixação e alteração de preços;

II - PORTARIA, nos seguintes casos:

a - provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individual;

b - lotação e relotação no quadro de pessoal;

c - abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeito interno;

d - outros casos determinados em lei ou decreto;

III - CONTRATO, nos seguintes casos:

a - admissão de servidores para serviços de caráter temporário, nos termos do artigo 83, desta Lei Orgânica;

b - execução de obras e serviços municipais, nos termos da lei.

Parágrafo único - Os atos constantes dos itens II e III deste artigo, poderão ser delegados.

SEÇÃO III

Do Fornecimento da Certidão

Artigo 109 - A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 104, de 16/11/16).

§ 1º - As requisições judiciais deverão ser atendidas no mesmo prazo, se outro não for fixado pela autoridade judiciária.

§ 2º - As certidões relativas ao Poder Executivo serão fornecidas pelo Secretário ou Diretor da Administração da Prefeitura, exceto as declaratórias de efetivo exercício do cargo de Prefeito, que serão fornecidas pelo Presidente da Câmara.

SEÇÃO IV

Dos Agentes Fiscais

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 110 - A Administração Fazendária e seus agentes fiscais, aos quais compete exercer, privativamente, a fiscalização de tributos municipais, terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.

SEÇÃO V

Da Administração Indireta e Fundações

Artigo 111 - As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações controladas pelo Município:

- I** - dependem de lei para sua criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção;
- II** - dependem de lei para serem criadas subsidiárias, assim como a participação destas em empresa pública;
- III** - terão um de seus diretores indicado pelo sindicato dos trabalhadores de categoria, cabendo à lei definir os limites de sua competência e atuação;
- IV** - deverão estabelecer a obrigatoriedade da declaração pública de bens, pelos seus diretores, na posse e no desligamento.

SEÇÃO VI

Da CIPA e CCA

Artigo 112 - Os órgãos da administração direta e indireta ficam obrigados a construir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e, quando assim o exigirem suas atividades, Comissão de Controle Ambiental - CCA, visando a proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho dos seus servidores, na forma da lei.

SEÇÃO VII

Da Denominação

Artigo 113 - É vedada a denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos com o nome de pessoas vivas.

SEÇÃO VIII

Da Publicidade

Art. 114 - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. **(Redação alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 111, de 02/04/18).*

§ 1º - A identificação de bens municipais móveis e imóveis, somente deverá conter as cores e os símbolos oficiais, como o brasão e a bandeira do Município. **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 111, de 02/04/18).*

§ 2º - É vedado o uso de nomes, logomarcas e/ou slogans, cores, quaisquer outros símbolos, imagens ou datas que identifiquem ou caracterizem promoção pessoal de autoridades, servidores públicos, gestões ou períodos administrativos nos veículos, documentos, uniformes, materiais escolares e próprios públicos. **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 111, de 02/04/18).*

SEÇÃO IX

Dos Danos

Artigo 115 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

CAPÍTULO V **Dos Bens Municipais**

SEÇÃO I **Da Administração**

Artigo 116 - Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços e sob sua guarda.

Artigo 117 - Todos os bens municipais deverão ser cadastrados, com a identificação respectiva, numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do Chefe da Secretaria ou Diretoria a que forem distribuídos.

Artigo 118 - Os bens patrimoniais do Município deverão ser classificados:

I - pela sua natureza;

II - em relação a cada serviço.

Parágrafo único - Deverá ser feita, anualmente a conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes e, na prestação de contas de cada exercício, será incluído o inventário de todos os bens municipais.

Artigo 119 - A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: **(Redação alterada pelas Emendas à L.O.M. nºs 109, de 16/10/2017; e 112, de 03/09/2018).*

I - quando imóveis, dependerá de autorização Legislativa para órgãos da Administração Direta e Entidades Autárquicas e Fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade concorrência, dispensada na forma e nos casos regulados pela Lei Geral de Licitações – Lei nº 8.666/93; **(Redação alterada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada na forma e nos casos regulados pela Lei Geral de Licitações e Contratos Públicos – Lei nº 8.666/93; **(Redação alterada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

Parágrafo único – Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição tenha derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras: **(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

I – avaliação de bens alienáveis; **(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

II – comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; **(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

III – adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão. **(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

Artigo 120 - A Administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, sendo dispensável e inexigível a licitação, nos termos regulados pela Lei nº 8.666/93, observando-se as exigências e os critérios nela regulados. **(Redação alterada pelas Emendas à L.O.M. nºs 109, de 16/10/2017; e 112, de 03/09/2018).*

§ 1º - A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e a Cláusula de Reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso interesse público devidamente justificado, observado o procedimento regulado na Lei 8.666/93; **(Redação alterada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

*I – na hipótese deste parágrafo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a Cláusula de Reversão e demais obrigações serão garantidos por hipoteca em segundo grau, em favor do doador; *(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

*II – nos casos de doação de bens imóveis para fins de habitação de interesse social face ao manifesto interesse público, fica dispensada a licitação, nos termos do artigo 17, I, alínea “f”, da Lei nº 8.666/93. *(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

§ 2º - *Entende-se por investidura, para os fins desta Lei Orgânica: *(Redação alterada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

*I – a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% (cinquenta por cento), do valor constante da alínea “a” do inciso II, do artigo 23, da Lei Geral de Licitações; *(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

*II – a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao Poder Público, de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. *(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

Artigo 121 - *Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis ou intransmissíveis, no todo ou em parte, seja por título de propriedade ou de qualquer direito real de uso de imóveis, enquanto conservarem essa destinação, observado em todo caso o disposto no artigo 180, inciso VII, da Constituição do Estado de São Paulo. *(Redação alterada pelas Emendas à L.O.M. nºs 109, de 16/10/2017; e 112, de 03/09/2018).*

§ 1º - *Os bens públicos de uso comum do povo, incluindo-se neles marcos e monumentos, poderão ser cuidados e receber manutenção pela iniciativa privada em colaboração com o Poder Público. *(Redação alterada pelas Emendas à L.O.M. nº 25, de 04/03/1992; e 112, de 03/09/2018).*

§ 2º - *Excepcionalmente, admitir-se-á o uso de bens públicos de uso comum do povo, através de permissão de uso de pequenas áreas desses bens, excluindo-se dessa permissão os destinados ao trânsito de veículos ou pessoas e aqueles que, pelo uso, possa prejudicar de qualquer forma a mobilidade urbana, condicionando-se ainda a permissão: *(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 36, de 25/02/1995; e alterada pelas Emendas à L.O.M. nº 55, de 07/02/2000; e 112, de 03/09/2018).*

*I) a não descaracterização da área e sua finalidade; *(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

*II) que o uso privado seja destinado ao abrigo de pequenos empreendimentos destinados à venda de alimentos de preparo rápido, ou bancas de jornais e revistas, ou estabelecimentos congêneres. *(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

§ 3º - *Independente de autorização ou permissão, o uso de bens públicos de uso comum do povo para exercício dos direitos inerentes à liberdade de consciência e de crença, ou de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como àqueles consectários dos direitos políticos, observado, em todo caso, o disposto no artigo 5º, inciso XVI, da Constituição Federal. *(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

§ 4º - *Os danos decorrentes ao patrimônio público ou particular decorrentes do exercício de direito na forma do parágrafo supra, deverão ser ressarcidos pelos organizadores ou responsáveis pelo evento. *(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

§ 5º - *Serão regulamentadas as obrigações e limitações dos beneficiários identificados na forma deste artigo, bem como os prazos para revalidação da permissão ou da autorização do uso, através de Decreto do Poder Executivo de forma justificada. *(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

§ 6º - Em nenhuma hipótese, as áreas cujo uso for autorizado ou permitido, incorporar-se-á ao patrimônio do particular, tampouco fará parte em transações comerciais. **(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

Artigo 122 - O uso temporário dos imóveis dominiais do Município por terceiros, será autorizado ou permitido, nos termos do regulamento, observado sempre o interesse público. **(Redação alterada pelas Emendas à L.O.M. nºs 109, de 16/10/2017; e 112, de 03/09/2018).*

§ 1º - A autorização será concedida por, no máximo, 90 (noventa) dias, salvo no caso de formação de canteiro de obra pública, quando então corresponderá ao período de sua duração. **(Redação alterada pela Emenda à L.O.M. nº 112, de 03/09/2018).*

§ 2º - A concessão de bens públicos de uso especial e dominicais dependerá de lei e concorrência e será feita mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, salvo na hipótese do § 1º do artigo 120 desta Lei Orgânica.

§ 3º - A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turística, mediante autorização legislativa e licitação, formalizando-se mediante contrato.

§ 4º - A lei estabelecerá o prazo da concessão e a sua gratuidade ou remuneração, podendo dispensar a licitação no caso de destinatário certo, havendo interesse público manifesto.

§ 5º - A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita, a título precário e por tempo determinado, por ato unilateral do Prefeito, através de Decreto.

Artigo 123 - Poderão ser prestados serviços particulares, através de máquinas, veículos e operadores respectivos, desde que não haja prejuízo aos trabalhos da administração e que os interessados recolham, previamente, à Tesouraria Municipal, quantia equivalente a previsão de despesas e de remuneração do Pessoal. **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 17, de 13.02.91).*

Parágrafo único - Após a execução do serviço, a previsão do custo respectivo será aferida e ajustada, cabendo ao interessado recolher a diferença, quando houver. **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 17, de 13.02.91).*

Artigo 124 - A utilização e administração dos bens públicos de uso especial como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e campos de esporte, serão feitas na forma das leis e regulamentos respectivos.

SEÇÃO II

Das Obras, Serviços Públicos, Aquisições e Aliações

SUBSEÇÃO I

Disposição Geral

Artigo 125 - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 126 – Os agentes políticos municipais e os servidores ocupantes de cargos em comissão ou de confiança, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo, até o terceiro grau, inclusive por adoção, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções e mandatos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 65, de 10/12/01).

Parágrafo único - Não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados.

Artigo 127 - A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei federal, não poderá contratar com o poder público municipal nem dele receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios.

SUBSEÇÃO II

Das Obras e Serviços Públicos

Artigo 128 - A administração pública, na realização de obras e serviços, não pode contratar empresas que desatendam as normas relativas à saúde e segurança no trabalho.

Artigo 128-A - Nenhuma Pessoa Jurídica firmará contrato de prestação de obras e serviços com a Administração Pública, caso esteja movendo alguma ação cível na Justiça contra a Fazenda Municipal. * (Redação dada pela Emenda nº 83, de 23/04/07).

Artigo 129 - As licitações de obras e serviços públicos sob a pena de invalidade, deverão ser precedidas da indicação do local onde serão executados o respectivo projeto técnico, que permita a definição precisa de seu objeto e previsão de recursos orçamentários.

Parágrafo único - Na elaboração do projeto deverão ser atendidas as exigências de proteção do patrimônio histórico-cultural e do meio ambiente.

Artigo 130 - O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante:

- a** - convênio com o Estado, a União ou entidades particulares;
- b** - consórcio com outros Municípios.

Artigo 131 - Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre mediante processo licitatório, a prestação de serviços públicos.

§ 1º - A permissão de serviço público, estabelecida mediante decreto, será delegada:

- a** - através de licitação;
- b** - a título precário.

§ 2º - A concessão de serviço público, estabelecida mediante contrato, dependerá de:

- a** - autorização legislativa;
- b** - licitação.

Artigo 132 - Os serviços permitidos ou concedidos estão sujeitos a regulamentação e permanente fiscalização por parte do Executivo e podem ser retomados quando não mais atendam aos seus fins ou as condições do contrato.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Parágrafo único - Os serviços permitidos ou concedidos quando por particulares, não serão subsidiados pelo Município.

Artigo 133 - As reclamações relativas a prestação de serviços públicos serão disciplinados em lei.

Artigo 134 - Os serviços públicos serão remunerados por tarifa previamente fixada pelo Prefeito, na forma que a lei estabelecer.

SUBSEÇÃO III

Das Aquisições

Artigo 135 - A aquisição na base de troca, desde que o interesse público seja manifesto, depende de prévia avaliação dos bens móveis a serem permutados.

Artigo 136 - A aquisição de um bem imóvel, por compra, recebimento de doação com encargo ou permuta, depende de prévia avaliação e autorização legislativa.

SUBSEÇÃO IV

Das Aliações

Artigo 137 - A alienação de um bem móvel do Município mediante doação ou permuta, dependerá de interesse público manifesto e de prévia avaliação.

§ 1º - No caso de venda, haverá necessidade também de licitação.

§ 2º - No caso de ações, havendo interesse público manifesto, a negociação far-se-á por intermédio de corretor oficial da Bolsa de Valores.

Artigo 138 - A alienação de um bem imóvel do Município mediante venda, doação com encargo, permuta ou investidura, depende de interesse público manifesto, prévia avaliação e autorização legislativa.

§ 1º - No caso de venda, haverá necessidade também de licitação.

§ 2º - No caso de investidura, dependerá apenas de prévia avaliação.

CAPÍTULO VI

Do Planejamento Municipal

SECÃO I

Disposições Gerais

Artigo 139 - O Município deverá organizar a sua administração e exercer suas atividades dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo as peculiaridades locais e os princípios técnicos convenientes ao desenvolvimento integrado da comunidade.

§ 1º - Considera-se processo de planejamento a definição de objetivos determinados em função da realidade local, a preparação dos meios para atingí-los, o controle de sua aplicação e avaliação dos resultados obtidos.

§ 2º - Para o planejamento é garantida a participação popular nas diversas esferas de discussão.

SECÃO II

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Do Plano Diretor

SUBSEÇÃO I **Do Desenvolvimento Urbano**

Artigo 140 - O direito de propriedade é um preceito constitucional, dependendo seus limites e seu uso, da conveniência social.

§ 1º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atender as exigências fundamentais de ordenação da cidade e expressa no plano diretor.

§ 2º - As desapropriações de imóveis urbanas serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

§ 3º - É facultado ao poder público municipal mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal, de proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - imposto sobre a propriedade, progressivo no tempo;

II - parcelamento ou edificação compulsórios;

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais da indenização e os juros legais.

SUBSEÇÃO II **Do Plano de Desenvolvimento Local**

Artigo 141 - O Município elaborará o seu Plano Diretor nos limites da competência municipal e das funções da vida coletiva, abrangendo habitação, trabalho, circulação e recreação e considerando em conjunto, os aspectos físico, econômico, social e administrativo, nos seguintes termos:

I - no tocante ao aspecto fisioteritorial o plano deverá conter disposições sobre o sistema viário urbano e rural, o zoneamento urbano, o loteamento urbano ou para fins urbanos, a edificação e os serviços públicos locais;

II - no que se refere ao aspecto econômico o plano deverá inscrever disposição sobre o desenvolvimento econômico e integração da economia municipal à regional;

III - no referente ao aspecto social deverá o plano conter normas de promoção social da comunidade e criação de condições de bem-estar da população;

IV - no que se refere ao aspecto administrativo, deverá o plano consignar normas de organização institucional que possibilitem a permanente planificação das atividades públicas municipais e sua integração nos planos estadual e nacional.

Parágrafo único - As normas municipais de edificação, zoneamento e loteamento ou para fins urbanos, atenderão as peculiaridades locais e a legislação federal e estadual pertinente.

Artigo 142 - A elaboração do Plano Diretor deverá compreender as seguintes fases, com extensão e profundidade, respeitadas as peculiaridades do Município:

I - estudo preliminar, abrangendo:

a - avaliação das condições do desenvolvimento;

b - avaliação das condições da administração;

II - diagnósticos:

a - do desenvolvimento econômico e social;

b - da organização territorial;

c - das atividades-fim da Prefeitura;

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

d - da organização administrativa e das atividades-meio da Prefeitura.

III - definição de diretrizes, compreendendo:

a - política do desenvolvimento;

b - diretrizes de desenvolvimento econômico e social;

c - diretrizes de organização territorial;

IV - instrumentação, incluindo:

a - instrumento legal do plano;

b - programas relativos as atividades-fim;

c - programas relativos às atividades-meio;

d - programas dependentes da cooperação de outras entidades públicas;

Artigo 142.A - A discussão e votação do projeto do Plano Diretor deverá ser em dois turnos com interstício mínimo de 10 (dez) dias, e somente será considerado aprovado pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 38, de 27/03/95).

Parágrafo Único - Antes da deliberação que trata o "caput" deste artigo, serão realizadas pela Câmara Municipal através de sua Presidência e de todas as Comissões Permanentes, duas audiências públicas, no mínimo, para a interação e discussão do projeto do Plano Diretor com a comunidade linense. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 38, de 27/03/95).

Artigo 142.B - O Plano Diretor do Município de Lins, após aprovado pela Câmara Municipal, poderá sofrer alterações apenas uma vez em cada Sessão Legislativa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 38, de 27/03/95).

Artigo 142.C - Deverá ser feita, durante a primeira Sessão Legislativa da Legislatura para a qual foi eleito o Prefeito, e apresentada à Câmara Municipal até o dia 30 (trinta) de outubro em forma de projeto de lei, uma revisão do Plano Diretor que adeque a realidade desse aos planos de administração do novo prefeito, sem alterar a sua estrutura básica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 38, de 27/03/95).

CAPÍTULO VII

Da Tributação, das Finanças e dos Orçamentos

SEÇÃO I

Do Sistema Tributário Municipal

SUBSEÇÃO I

Dos Princípios Gerais

Artigo 143 - A receita pública será constituída por tributos, preços e outros ingressos.

Parágrafo único - Os preços públicos serão fixados pelo Executivo, observadas as normas gerais de direito financeiro e as leis atinentes a espécie.

Artigo 144 - Compete ao Município instituir:

I - os impostos previstos nesta lei e outros que venham a ser de sua competência;

II - taxas em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;

IV - contribuição cobrada de seus servidores, para custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

§ 1º - Os impostos, sempre que possível, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

SUBSEÇÃO II

Dos Impostos do Município

Artigo 145 - Compete ao Município instituir imposto sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão "inter-vivos", a qualquer título, por ato oneroso:

a - de bens imóveis, por natureza ou acessão física;

b - de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia;

c - cessão de direitos à aquisição de imóveis;

III - vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel;

IV - serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência estadual, definidos em lei complementar.

§ 1º - O imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, nos termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social e terá taxaçaõ diferenciada a partir dos seguintes critérios:

I - área do imóvel;

II - número de imóveis de um mesmo proprietário;

III - localização do imóvel.

§ 2º - O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens de direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão, ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante ao adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II - incide sobre imóveis situados no território do Município.

Artigo 146 - O Executivo deverá elaborar planta genérica de valores para fins de lançamento do IPTU e atualizá-la anualmente.

SUBSEÇÃO III

Das Limitações do Poder de Tributar

Artigo 147 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, são vedadas as contribuições mencionadas nos incisos VII, VIII, IX, X, e XI do artigo 7o. desta Lei Orgânica, além de utilizar tributos com efeito de confisco.

Artigo 148 - Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária só poderá ser concedida mediante lei específica.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 149 - É vedado ao Município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

Artigo 150 - É vedada a cobrança de taxas:

- a** - pelo exercício do direito de petição à administração pública, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
- b** - para a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de interesse pessoal.

SUBSEÇÃO IV

Do Orçamento

Artigo 151 - Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos correspondentes da Constituição Federal:

I - o Plano Plurianual, cujo projeto de lei deverá ser enviado à Câmara, no primeiro ano de mandato, até o dia 31 (trinta e um) de julho; *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 46, de 10/11/1997; e alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 123, de 07/04/2025).

II - as Diretrizes Orçamentárias, cujo projeto de lei deverá ser enviado à Câmara Municipal até o dia 15 (quinze) de abril, de cada ano; *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 46, de 10/11/1997; e alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 123, de 07/04/2025).

III - o Orçamento Anual, cujo projeto de lei deverá ser enviado à Câmara Municipal até o dia 30 (trinta) de setembro de cada ano. *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 46, de 10/11/1997; e alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 123, de 07/04/2025).

§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada.

§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária.

§ 3º - A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos fundos, órgãos e entidades da administração direta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Município;

II - o orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento de seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas ou mantidas pelo Município.

§ 4º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo dos efeitos decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

§ 5º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei.

§ 6º - As elaborações das leis orçamentárias anual e plurianual se darão com ampla participação da comunidade local, na forma definida por lei, excetuando-se os projetos que alteram esse tipo de matéria, que terão tramitação comum. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 85, de 18/08/08).

§ 7º - A Câmara Municipal enviará ao Executivo: *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 46, de 10/11/1997; e alterada pelas Emendas à Lei Orgânica nºs 122, de 23/10/2023; e 123, de 07/04/2025).

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

*I – no primeiro ano de mandato, até 15 (quinze) de julho, suas diretrizes, objetivos e metas de administração para as despesas de capital e outras decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada, para serem inseridas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias; *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 123, de 07/04/2025).*

*II – nos demais anos de mandato: *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 123, de 07/04/2025).*

*a) até 31 (trinta e um) de março, suas metas e prioridades de administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, para serem inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 123, de 07/04/2025).*

*b) até 30 (trinta) de agosto, suas propostas orçamentárias para serem inseridas na Lei Orçamentária Anual. *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 123, de 07/04/2025).*

*§ 8º - Excepcionalmente, no primeiro ano de mandato, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevista no inciso II, deste artigo, deverá ser enviada à Câmara Municipal, na mesma data em que for apresentado o Plano Plurianual. *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 123, de 07/04/2025).*

~~**Artigo 151-A** – Na execução do orçamento, as verbas destinadas à Saúde, Educação, Assistência Social e Cultura, nunca serão inferiores aos recursos efetivamente utilizados no exercício anterior, somada a eles a inflação divulgada pelo Índice Geral de Preços de Mercado (I.G.P.M), referente ao mesmo período. *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 87, de 25/08/2008). *(Suspendem a eficácia e a vigência da Emenda à Lei Orgânica nº 87, de 25/08/2008, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo nº 173.326.0/6 - Ato nº 2.825, de 29/12/2008 - da Presidência). *(Suspende a execução da Emenda à Lei Orgânica nº 87, de 25/08/2008, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo nº 173.326.0/6-00 - Ato nº 2.909, de 17/11/2009 - da Presidência).~~

Artigo 152 - Os Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais, bem como suas emendas serão apreciados pela Câmara Municipal, e, depois de aprovados, ficarão à disposição dos interessados na página da Internet da Prefeitura Municipal. **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 74, de 1º/09/03).*

§ 1º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem serão admitidas desde que:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, aceitos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:

a - dotação para pessoal e seus encargos;

b - serviço da dívida;

III - relacionados:

a - com correção de erros ou omissões;

b - com os dispositivos do texto do projeto lei.

§ 2º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

§ 3º - O Prefeito Municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal propondo modificação nos projetos de lei a que se refere este Capítulo, enquanto não for emitido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. *(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 59, de 26/03/2001).*

§ 4º - Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 5º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição parcial do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Art. 152-A - É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por Emendas Impositivas do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual. **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 113, de 29/04/2019; e alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 122, de 23/10/2023).*

§ 1º - As Emendas Impositivas ao Projeto de Lei Orçamentário serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, dividido equitativamente pelo número de cadeiras da Câmara, sendo que metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 113, de 29/04/2019; e alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 122, de 23/10/2023).*

§ 2º - As Emendas Impositivas poderão ser apresentadas conjuntamente, ou seja, com a autoria de 02 (dois) ou mais Vereadores, desde que o valor da emenda seja dividido em partes iguais entre os autores da proposição, para efeito de cálculo e desconto da cota de cada um. **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 113, de 29/04/2019; e alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 122, de 23/10/2023).*

§ 3º - As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos estritamente de ordem técnica, nestes casos, serão adotadas as seguintes medidas: **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 113, de 29/04/2019).*

I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento; **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 113, de 29/04/2019).*

II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável; **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 113, de 29/04/2019).*

III - até 30 de setembro, ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará Projeto de Lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente cujo impedimento seja insuperável; **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 113, de 29/04/2019).*

IV - se, até 20 de novembro, ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso III, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por Ato do Poder Executivo, nos termos previstos na Lei Orçamentária. **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 113, de 29/04/2019).*

§ 4º - Após o prazo previsto no inciso IV, do § 3º, as programações orçamentárias previstas no § 1º, deste artigo, não serão consideradas de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I, do § 3º, deste artigo. **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 113, de 29/04/2019).*

§ 5º - Os Restos a Pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no § 1º, deste artigo, até o limite de 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 113, de 29/04/2019; e alterada pela Emenda à Lei Orgânica nº 122, de 23/10/2023).*

§ 6º - Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no § 1º, deste artigo, poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 113, de 29/04/2019).*

§ 7º - Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atendam de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independente da autoria. **(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 113, de 29/04/2019).*

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 153 - São vedados:

- I - o início de programa, projetos e atividades não incluídos na lei orçamentária anual;*
- II - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;*
- III - a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com fim preciso, aprovados pela Câmara Municipal, por maioria absoluta;*
- IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo de despesa, ressalvadas a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo 212 da Constituição Federal, e a prestação de garantias às operações de créditos por antecipação da receita;*
- V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;*
- VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;*
- VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;*
- VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscais e da seguridade social para suprir necessidades ou cobrir "déficit" de empresas, fundações e fundos;*
- IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.*

§ 1º - Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que o autorize.

§ 2º - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

SUBSEÇÃO V

Das Finanças

Art. 154 - A despesa com pessoal ativo e inativo municipal não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar a que se refere o artigo 169 da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 57, de 13/03/00).

§ 1º - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:

- I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;*
- II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.*

§ 2º - Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no "caput", o Município adotará as seguintes providências:

- I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;*
- II - exoneração dos servidores não estáveis, nos termos do § 5º, do artigo 91.*

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

§ 3º - Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

§ 4º - O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.

§ 5º - O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas, pelo prazo de quatro anos.

§ 6º - A lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no § 3º.

Artigo 155 - O Executivo publicará e enviará à Câmara Municipal, bem como divulgará em sua página na Internet, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 74, de 1º/09/03).

§ 1º - Até dez dias antes do encerramento do prazo de que trata este artigo, as autoridades nele referidas remeterão ao Executivo as informações necessárias.

§ 2º - A Câmara Municipal dará publicidade, em mural próprio, com acesso ao público, do relatório resumido da execução orçamentária. * (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 69, de 05/08/02).

Artigo 156 - O numerário correspondente as dotações orçamentárias do Legislativo, compreendidos os créditos suplementares e especiais, sem vinculação a qualquer tipo de despesa, será entregue em duodécimos, do dia 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) de cada mês, em cotas estabelecidas na programação financeira, com participação percentual nunca inferior a estabelecida pelo Executivo para seus próprios órgãos.

Artigo 157 - As disponibilidades de caixa do Município serão depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.

SUBSEÇÃO VI

Da Participação do Município nas Receitas Tributárias

Artigo 158 - Pertence ao Município:

I - o produto de arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, suas autarquias e fundações que institua e mantenha;

II - cinquenta por cento do produto de arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis nele situados;

III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território;

IV - vinte e cinco por cento do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Artigo 159 - O Município divulgará, até o último dia do mês subsequente, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

CAPÍTULO VIII

Do Meio Ambiente

Artigo 160 - Todos tem direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à adequada qualidade de vida, impondo-se a todos e, em especial, ao Poder Público Municipal, o dever de defendê-lo e preservá-lo para o benefício das gerações atuais e futuras.

Artigo 161 - É dever do Poder Público elaborar e implantar, através de lei, um Plano Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais que completará a necessidade do conhecimento das características e recursos dos meios físico e biológico, de diagnóstico de sua utilização e definição de diretrizes para o seu melhor aproveitamento no processo de desenvolvimento econômico-social.

Artigo 162 - Cabe ao Poder Público, através de seus órgãos de administração direta, indireta e fundacional:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais das espécies e dos ecossistemas;

II - preservar e restaurar a diversidade e a integridade do patrimônio genético e paisagístico, no âmbito municipal e fiscalizar as entidades ligadas à pesquisa e manipulação genética; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n.º 54, de 06/12/99).

III - definir e implantar área e seus componentes representativos de todos os ecossistemas originais do espaço territorial do Município, a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão, inclusive dos já existentes, permitindo somente por meio de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos tributos que justifiquem sua proteção. Ficam mantidas as unidades de conservação atualmente existentes;

IV - exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou de atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, garantidas audiências públicas, na forma da lei;

V - garantir educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VI - proteger a fauna, vedadas, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécie ou submetem os animais a crueldade, fiscalizando a extração, captura, produção, transportes, comercialização e consumo de seus espécimes e sub-produtos;

VII - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VIII - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território;

IX - definir o uso e ocupação do solo, subsolo e águas através de planejamento que englobe diagnóstico, análise técnica e definição de diretrizes de gestão dos espaços e com participação popular e socialmente negociadas, respeitando a conservação de qualidade ambiental;

X - estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos, bem como a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal;

XI - controlar e fiscalizar a produção, a estocagem de substâncias, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, métodos e as instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a saudável qualidade de vida e ao meio ambiente natural e de trabalho, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana, resíduos químicos e fonte de radioatividade;

XII - requisitar a realização periódica de auditorias nos sistemas de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes das instalações e atividades de significativo potencial poluidor, incluindo avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais, bem como sobre a saúde dos trabalhadores e da população afetada;

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

XIII - estabelecer, controlar e fiscalizar padrões de qualidade ambiental, considerando os efeitos sinérgicos e cumulativos da exposição às fontes de poluição, incluída a absorção de substâncias químicas através da alimentação;

XIV - garantir o amplo acesso dos interessados a informações sobre as fontes e causas da poluição e da degradação ambiental e, em particular, aos resultados das monitoragens e das auditorias a que se refere o inciso XII, deste artigo;

XV - informar sistematicamente e amplamente, a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde na água potável e nos alimentos;

XVI - promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos causadores de poluição ou de degradação ambiental;

XVII - incentivar a integração das universidades, instituições de pesquisas e associações civis nos esforços para garantir e aprimorar o controle da poluição, inclusive no ambiente de trabalho;

XVIII - estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia alternativas, não poluentes, bem como de tecnologias poupadoras de energia;

XIX - é vedada a concessão de recursos públicos, ou incentivos fiscais, às atividades que desrespeitem as normas e padrões de proteção ao meio ambiente, natural de trabalho;

XX - recuperar a vegetação em áreas urbanas, segundo critérios definidos em lei;

XXI - discriminar por lei:

a - as áreas e as atividades de significativa potencialidade de degradação ambiental;

b - os critérios para o estudo de impacto ambiental;

c - o licenciamento de obras causadoras de impacto ambiental, obedecendo sucessivamente, os seguintes estágios: licença prévia, de instalação e funcionamento;

d - as penalidades para empreendimentos já iniciados ou concluídos sem licenciamento, e recuperação da área de degradação, segundo os critérios e métodos definidos pelos órgãos competentes;

e - os critérios que nortearão a exigência de recuperação ou reabilitação das áreas sujeitas a atividades de mineração;

XXII - exigir o inventário das condições ambientais das áreas sob ameaça de degradação ou já degradadas;

XXIII - destinar cinquenta por cento dos recursos provenientes das cessões de uso com quiosques instalados nas praças públicas, para a manutenção, preservação e restauração das mesmas e o restante nas praças que não possuem. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 99, de 03/10/11).

Artigo 163 - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

Artigo 164 - É obrigatória a recuperação da vegetação nativa nas áreas protegidas por lei e todo proprietário que não respeitar restrições ao desmatamento deverá recuperá-los.

Artigo 165 - É proibido a instalação de reatores nucleares, com exceção daqueles destinados a pesquisas científicas e ao uso terapêutico, cuja localização e especificação serão definidas em lei complementar.

Artigo 166 - O Poder Municipal manterá obrigatoriamente o Conselho Municipal de Meio Ambiente, órgão colegiado autônomo e deliberativo composto paritariamente por representantes do Poder Público, entidades ambientalistas, representantes da sociedade civil que entre outras atribuições definidas em lei deverá:

I - analisar qualquer projeto público ou privado que impliquem em impacto ambiental;

II - solicitar por um terço dos seus membros o referendo.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

§ 1º - Para o julgamento de projeto a que se refere o inciso I deste artigo, o Conselho Municipal de Meio Ambiente realizará audiências públicas obrigatórias, em que se ouvirá as entidades interessadas, especialmente com representantes da população atingida.

§ 2º - As populações atingidas gravemente pelo impacto ambiental dos projetos, referidos no inciso I, deverão ser consultadas obrigatoriamente através de referendo.

Artigo 167 - As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções administrativas, com aplicação de multas diárias e progressivas nos casos de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução do nível de atividade e a interdição, independente da obrigação dos infratores de restaurar os danos causados.

Artigo 168 - Nos serviços públicos prestados pelo Município e na sua concessão, permissão e renovação, deverá ser avaliado o serviço e seu impacto ambiental.

Parágrafo único - As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental, não sendo permitida a renovação da permissão ou concessão, no caso de reincidência da infração.

Artigo 169 - Aquele que utilizar recursos ambientais fica obrigado na forma da lei, a realizar programas de monitoragem a serem estabelecidos pelos órgãos competentes.

Artigo 170 - São áreas de proteção permanente:

I - as áreas de proteção das nascentes de rios;

II - as áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, como aquelas que sirvam como local de pouso ou reprodução de espécies migratórias;

III - SUPRIMIDO (Emenda a Lei Orgânica nº. 05, de 25.06.90)

IV - as paisagens notáveis.

Artigo 171 - Nenhuma área destinada a praça pública poderá ser doada para outros fins.

CAPÍTULO IX

Dos Recursos Hídricos

Artigo 172 - O Município criará legislação visando a proteção de mananciais existentes em sua área territorial e em especial aquelas destinadas ao abastecimento público.

Artigo 173 - Fica vedado o lançamento de efluentes e esgotos domésticos e industriais, sem o devido tratamento, em qualquer corpo d'água.

CAPÍTULO X

Dos Transportes

Artigo 174 - O transporte é um direito fundamental do cidadão sendo de responsabilidade do Poder Público Municipal, o planejamento, e gerenciamento e a operação dos vários modos de transporte.

Artigo 175 - Fica assegurada a participação organizada no planejamento e operação dos transportes, bem como no acesso às informações sobre o sistema de transportes.

Artigo 176 - É dever do Poder Municipal fornecer transporte com tarifa condizente com o poder aquisitivo da população, bem como assegurar a qualidade dos serviços.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 177 - O Poder Municipal deverá efetuar o planejamento e a operação do sistema de transporte local.

§ 1º - O Executivo Municipal definirá, segundo o critério do Plano Diretor, o percurso, a frequência e a tarifa do transporte coletivo local.

§ 2º - A operação e execução do sistema será feita de forma direta, ou por concessão ou permissão nos termos da lei municipal.

Artigo 178 - O Executivo criará e regulamentará através de lei, o Vale Transporte aos seus servidores, nos termos da legislação federal.

CAPÍTULO XI

Da Política Urbana

Artigo 179 - A política urbana a ser formulada e executada pelo Poder Público, terá como objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de sua população.

Artigo 180 - A execução da política urbana está condicionada às funções sociais da cidade, compreendidas como direito de acesso de todo cidadão à moradia, transporte público, saneamento, energia elétrica, gás, abastecimento, iluminação pública, comunicação, educação, saúde, lazer e segurança, assim como a preservação ambiental e cultural. * (Redação dada pela Emenda Lei Orgânica nº 86, de 25/08/08).

§ 1º - Para os fins previstos neste artigo, o Poder Público Municipal exigirá do proprietário, adoção de medidas que visem direcionar a propriedade para uso produtivo de forma a assegurar:

I – acesso à propriedade e à moradia a todos;

II – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;

III – prevenção e correção das distorções da valorização da propriedade;

IV – regularização fundiária e urbanização específica para áreas ocupadas por população de baixa renda;

V – adequação do direito de construir às normas urbanísticas;

VI – meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida, preservando e restaurando os processos ecológicos essenciais e prevendo o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, controlando a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias, que comportem risco para a vida, para a qualidade de vida e ao meio ambiente.

§ 2º - As áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objetivos originais alterados, exceto quando a alteração da destinação tiver como finalidade a regularização de:

I – loteamentos, cujas áreas verdes ou institucionais estejam total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse social, destinados à população de baixa renda e cuja situação esteja consolidada;

II – equipamentos públicos implantados com uso diverso da destinação, fim e objetivos originariamente previstos quando da aprovação do loteamento.

§ 3º - As exceções contempladas nos incisos I e II do parágrafo segundo serão admitidas, desde que a situação das áreas objeto de regularização de compensação, que se dará com a disponibilização de outras áreas livres ou que contenham equipamentos públicos já implantados nas proximidades das áreas objeto de compensação.

§ 4º - A compensação de que trata o parágrafo anterior poderá ser dispensada, por ato fundamentado da autoridade competente, desde que nas proximidades já existam outras áreas com as mesmas finalidades que atendam as necessidades da população local.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

*§ 5º - Além das exceções contempladas no § 2º, deste artigo, as áreas institucionais poderão ter sua destinação, fim e objetivos originais alterados para a implantação de programas habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública. *(Redação dada pela Emenda à L.O.M. nº 116, de 23/03/20).*

Artigo 181 - Para assegurar as funções sociais da cidade e de propriedade o Poder Público usará, principalmente, os seguintes instrumentos:

I - imposto progressivo no tempo sobre imóvel;

II - desapropriação por interesse social ou utilidade pública;

III - discriminação de terras públicas, destinadas prioritariamente a assentamentos de baixa renda;

IV - inventários, registros, vigilância e tombamento de imóveis;

V - contribuição de melhoria;

VI - taxa dos vazios urbanos.

Artigo 182 - O direito de propriedade territorial urbana, não pressupõe o direito de construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo poder público, segundo critérios que forem estabelecidos em Lei Municipal.

Artigo 183 - As terras públicas utilizadas ou subutilizadas serão prioritariamente destinadas a assentamentos de população de baixa renda.

Artigo 184 - O estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, deverão assegurar:

I - a urbanização, a regularização fundiária e a titulação das áreas onde estejam situadas a população favelada e de baixa renda, sem remoção dos moradores, salvo em áreas de risco mediante consulta obrigatoriamente à população envolvida;

II - a preservação das áreas de exploração agrícola e pecuária e o estímulo a essas atividades primárias;

III - a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente natural e cultural;

IV - a criação de áreas de especial interesse urbanístico, social, ambiental, turístico, e de utilização pública;

V - a participação das entidades comunitárias no estudo, no encaminhamento e na solução dos problemas, planos, programas e projetos;

VI - às pessoas portadoras de deficiência, o livre acesso a edifícios públicos e particulares de frequência ao público, a logradouros públicos e ao transporte coletivo.

Artigo 185 - Incumbe à Administração Municipal, promover e executar programas de construção de moradias populares, priorizando famílias que percebam mensalmente, até dois salários mínimos e garantir, em nível compatível com a dignidade da pessoa humana, condições habitacionais, saneamento básico e acesso ao transporte.

Artigo 186 - A Lei Municipal, de cujo processo de elaboração as entidades da comunidade participarão, disporá sobre zoneamento, parcelamento do solo, seu uso e sua ocupação, as construções e edificações, a proteção ao meio ambiente, o licenciamento e a fiscalização e os parâmetros básicos, objetos do plano diretor.

TÍTULO III

DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 187 - A ordem social tem como base e fundamento o primado do trabalho, tendo como objetivo o bem-estar e a justiça sociais, garantido o pleno acesso aos bens e serviços essenciais ao desenvolvimento individual e coletivo, no âmbito da competência do Município.

Artigo 188 - A intervenção do Município, no domínio econômico, terá principalmente, em vista estimular e orientar a produção, defender os interesses do povo e promover a justiça e solidariedade social.

Artigo 189 - O trabalho é obrigação social garantindo a todos o direito ao emprego e a justa remuneração, que proporcione existência digna à família e à sociedade.

Artigo 190 - O Município considerará o capital não apenas como instrumento de lucro, mas também como meio de expansão econômica e de bem-estar coletivo.

Artigo 191 - O Município assistirá aos trabalhadores rurais e suas organizações legais, proporcionando-lhes, entre outros benefícios, meios de produção e de trabalho, saúde e bem-estar social.

Parágrafo único - São isentas de impostos as respectivas Cooperativas.

Artigo 192 - Será dado apoio total dos Poderes Executivo e Legislativo ao fomento do Cooperativismo.

Artigo 193 - O Município manterá órgãos especializados, incumbido de exercer ampla fiscalização dos serviços públicos por ele concedidos e da revisão de suas tarifas.

Parágrafo único - A fiscalização de que trata este artigo compreende o exame contábil e as perícias necessárias à apuração das inversões de capital e dos lucros auferidos pelas empresas concessionárias

Artigo 194 - O Município dispensará a microempresa e a empresa de pequeno porte, assim definidas em lei federal, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias, creditícias ou pela eliminação ou redução destas, por meio de lei.

CAPÍTULO II

Da Promoção e Assistência Social

Artigo 195 - A promoção e assistência social é direito de todos os munícipes e dever do Poder Público Municipal assegurando-lhes o acesso ao desenvolvimento sócio-econômico e cultural, através de afetivação de políticas sociais, em seus diferentes setores: saúde, educação, habitação, lazer, transporte e promoção e assistência à família, à maternidade, à infância e à juventude obedecida a legislação específica em vigor, aos idosos e aos portadores de deficiência, consoante previsto no artigo 203 da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda nº 76, de 08/03/04).

§ 1º - A gestão das ações de promoção e assistência social do município será comandada por equipe técnica e administrativa, com profissionais da área social de nível universitário e outros profissionais que comprovem experiência na direção de programas e projetos da área social, obedecido o disposto no artigo 187 e seguintes desde mesmo diploma legal.

§ 2º - Fica garantida aos usuários a gratuidade da prestação de benefícios e serviços.

Artigo 195 - A - É considerada idosa, toda pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos da Lei Federal 10.741, de 1º/10/2003 - Estatuto do Idoso. (Redação da pela Emenda nº 76, de 08/03/04).

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Parágrafo único - Em toda legislação municipal que concede qualquer tipo de benefício ao idoso ou que trate sobre serviços públicos, deve ser considerada a idade prevista no "caput" deste artigo, mesmo que expressamente consignada maior. (Redação dada pela Emenda nº 76, de 08/03/04).

Artigo 196 - As ações de Promoção e Assistência social efetuar-se-ão por meio de Programas e Projetos e pela prestação de benefícios e serviços, tendo por base os seguintes princípios:

I - participação da comunidade na sua elaboração, execução e avaliação;

II - integração das ações com as entidades assistenciais e órgãos afins do Município, do Estado e da União, compatibilizando programas e recursos evitando-se duplicidade de atendimento.

Artigo 197 - É competência do município, exercida pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social ou equivalente:

I - a execução das ações concernentes às políticas sociais do município em consonância com as esferas federal e estadual;

II - a elaboração e atualização de proposta orçamentária anual, para manutenção e desenvolvimento das ações.

Parágrafo único - A lei disporá, suplementando a legislação federal e estadual no que lhe couber, sobre a assistência e promoção à família, à maternidade, à infância e juventude, aos idosos e aos portadores de deficiência. (Redação dada pela Emenda nº 76, de 08/03/04).

Artigo 198 - Fica criado no âmbito municipal, o Conselho Municipal de Promoção e Assistência Social.

§ 1º - O Conselho Municipal de Promoção e Assistência Social tem por objetivo formular, acompanhar e avaliar as políticas sociais e a execução de suas ações, incluindo o aspecto econômico e financeiro.

§ 2º - O Conselho de Promoção e Assistência Social é composto por representantes dos Poderes Públicos Municipal, Estadual e Federal, representantes de entidades assistenciais, usuários e trabalhadores da Secretaria de Promoção e Assistência Social ou equivalente, todos indicados pelos respectivos setores.

Artigo 199 - A Assistência Social Pública do Município será financiada com recursos municipais, estaduais, federal e da seguridade além de outras fontes, nos termos da Legislação Federal.

Artigo 199.A - O Município deverá garantir aos idosos e pessoas portadoras de deficiências o acesso a logradouros e edifícios públicos e particulares de frequência aberta ao público, com a eliminação de barreiras arquitetônicas, garantindo-lhes a livre circulação, bem como a adoção de medidas semelhantes quando da aprovação de novas plantas de construção e a adaptação ou eliminação dessas barreiras em veículos coletivos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 37, de 20/03/95).

Artigo 199.B - O Município poderá conceder, na forma da lei, incentivos às empresas que adaptarem seus equipamentos para trabalhadores portadores de deficiência. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 37, de 20/03/95).

CAPÍTULO III

Da Saúde

Artigo 200 - A saúde é direito de todos os munícipes e dever do poder público, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário, às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 200-A - Anualmente, o poder público municipal aplicará, no mínimo, quinze por cento, na manutenção da saúde, conforme o disposto no artigo 77 da Emenda Constitucional Federal nº 29. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 78, de 20/06/05).

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 201 - O dever do Município não exclui o das pessoas, da família e das empresas.

Artigo 202 - O Município, observados os limites adotados pela Constituição Federal e Estadual e os preceitos constitucionais enumerados no artigo referente a organização dos Municípios, como parte integrante do SUS - Sistema Único de Saúde, tem a competência executiva e legislativa de prestar serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 22, de 14/10/91)

Artigo 203 - Para atingir os objetivos dispostos nos artigos anteriores, o Município promoverá em conjunto com a União e o Estado:

I - condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, lazer e transporte;

II - respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental;

III - acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação.

SEÇÃO I

Dos Objetivos e Atribuições

Artigo 204 - São objetivos do SUS do Município:

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes da saúde;

II - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Artigo 205 - Compreendem-se ainda no campo de atuação do SUS:

I - a execução de ações:

a - de vigilância sanitária;

b - de vigilância epidemiológica;

c - de saúde do trabalhador; e

d - de assistência terapêutica integral inclusive farmacêutica;

II - a participação na formulação da política e na execução de ações:

a - de formulação de recursos humanos na área de saúde; e

b - de saneamento básico;

III - a vigilância nutricional e a orientação alimentar.

§ 1º - A vigilância epidemiológica compreende um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

§ 2º - A saúde do trabalhador, para fins desta Lei, é um conjunto de atividades que se destinam, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visam a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo:

I - assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho;

II - participação, no âmbito de competência do SUS, em estudo, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho;

III - participação, no âmbito de competência do SUS, da normatização, fiscalização e controle das condições da produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição, manuseio e comercialização

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

de substâncias de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador;

IV - avaliação do impacto que as tecnologias, sobretudo as novas, provocam à saúde;

V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical, sobre os riscos de acidente de trabalho, doenças profissionais e do trabalho, bem como os resultados de fiscalização, avaliações ambientais e exames de admissão, periódicos e de demissão, respeitando os preceitos da ética profissional;

VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas;

VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração do movimento sindical;

VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco eminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

SEÇÃO II

Dos Princípios e Diretrizes

Artigo 206 - *As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou convenccionados que integram ao SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas nos artigos 198 e 199 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:*

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - a integridade da assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexibilidade do sistema;

III - preservação de autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e mental;

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

V - direito a informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde, devendo ser divulgadas aquelas de interesse social e coletivo;

VI - divulgação de informação quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;

VIII - participação da comunidade;

IX - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;

X - capacidade de resolutividade dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XI - organização dos serviços de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

SEÇÃO III

Da Organização, da Direção e da Gestão

Artigo 207 - *As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.*

Artigo 208 - *A direção do SUS é única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida pelo Secretário de Saúde do Município.*

§ 1º - *Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.*

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

§ 2º - Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais, o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.

§ 3º - No nível municipal, o SUS poderá organizar em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde à coletividade.

Art. 209 - O Sistema Único de Saúde - SUS contará, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com três instâncias colegiadas, de caráter deliberativo, sendo elas: a Conferência Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde e os Conselhos Gestores. * (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 68 de 15/04/2002).

§ 1º - A Conferência Municipal de Saúde se reunirá a cada dois anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação de saúde, será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho Municipal de Saúde. * (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 68 de 15/04/2002).

§ 2º - O Conselho Municipal de Saúde possui caráter permanente e deliberativo, é um órgão composto por representantes do governo, prestadores de serviços profissionais, e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. * (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 68 de 15/04/2002).

§ 3º - A representação dos usuários do Conselho Municipal de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. * (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 68 de 15/04/2002).

§ 4º - Os Conselhos Gestores de Saúde, possuem caráter permanente e consultivo junto ao Conselho Municipal de Saúde e serão compostos por representantes de usuários e trabalhadores da área da saúde e do governo, atuarão na fiscalização, formulação e no controle das ações de saúde executadas no âmbito da região que circunscreve a unidade de origem e cobertura dos serviços, cujas discussões e deliberações serão quando de natureza não restrita as rotinas locais, encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde para discussão e encaminhamento quando aprovadas. * (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 68 de 15/04/2002).

§ 5º - A representação dos usuários nos Conselhos Gestores de Saúde será de cinquenta por cento dos membros, enquanto que a de trabalhadores e a de representantes do governo será de vinte e cinco por cento cada um, assemelhando-se à representação do Conselho Municipal de Saúde. * (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 68 de 15/04/2002).

§ 6º - Terão garantidas nas Conferências Municipais de Saúde, para cada Conselho Gestor, pelo menos quatro vagas, sempre respeitando a proporcionalidade constatada no § 1º, deste artigo, assim distribuídas entre os segmentos representados: * (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 68 de 15/04/2002).

I – um representante dos trabalhadores;

II – um representante do governo;

III – dois representantes dos usuários.

§ 7º - As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regulamento próprio. * (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 68 de 15/04/2002).

SEÇÃO IV

Da Competência e das Atribuições

SUBSEÇÃO I

Das Atribuições Comuns

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 210 - Lei Municipal definirá atribuições que o Município exercerá, juntamente com a União e o Estado, sendo dentre elas:

- I** - definição das instâncias e mecanismos de controle e de fiscalização das ações e serviços de saúde;
- II** - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
- III** - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais;
- IV** - organização e coordenação do sistema de informação em saúde;
- V** - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade que caracterizem assistência à saúde;
- VI** - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador;
- VII** - elaboração de normas técnicas de proteção e recuperação do meio ambiente e de saneamento básico;
- VIII** - elaboração e atualização periódica do plano de saúde;
- IX** - participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde;
- X** - elaboração da proposta orçamentária do SUS, de conformidade com o plano de saúde;
- XI** - elaboração de normas para regular as atividades dos serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública;
- XII** - elaboração de normas para regular e fiscalizar as atividades de saúde das entidades filantrópicas e sem fins lucrativos;
- XIII** - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;
- XIV** - implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;
- XV** - elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde;
- XVI** - promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas, de profissionais da área de saúde e sociedade civil, para a definição e controle dos padrões éticos, ações e serviços de saúde;
- XVII** - promover a articulação da política e dos planos de saúde;
- XVIII** - realizar pesquisas e estudos nas áreas de saúde, para fins de reorientação da política do setor;
- XIX** - definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária;
- XX** - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial.

SUBSEÇÃO II

Da Competência

Artigo 211 - À direção municipal do SUS compete:

- I** - planejar, organizar, gerir, executar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde;
- II** - planejar, programar e organizar a rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual;
- III** - participar na execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
- IV** - executar a política de insumos e equipamentos para a saúde;
- V** - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las;
- VI** - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
- VII** - colaborar com a União e o Estado na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e limites. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 06, de 25 de junho de 1990)

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

VIII - fiscalizar o cumprimento das normas, padrões e procedimentos de controle de qualidade em saúde para produtos, substâncias e processos de consumo humano, estabelecidos pela União, Estados e Municípios;

IX - controlar, regulamentar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde das entidades filantrópicas e sem fins lucrativos;

X - normatizar complementarmente, as ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde no seu âmbito de atuação;

XI - instituir planos de carreira para os profissionais de saúde, baseados nos princípios e critérios aprovados em nível nacional, observando ainda piso salariais nacionais e incentivo a dedicação exclusiva e tempo integral, capacitação e reciclagem permanentes, condições adequadas de trabalho para a execução de suas atividades em todos os níveis;

XII - elaborar e atualizar a proposta orçamentária do SUS para o Município.

SEÇÃO V

Dos Serviços Privados e de Assistência à Saúde

SUBSEÇÃO I

Do Funcionamento

Artigo 212 - Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.

Artigo 213 - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Artigo 214 - Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde, com finalidade lucrativa.

Artigo 215 - Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto as condições para seu funcionamento.

Artigo 216 - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doação, de organismos internacionais vinculados a Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamentos e empréstimos.

§ 1º - Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do SUS, submetendo-se ao seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados.

§ 2º - Excetuam-se do disposto neste artigo os serviços de saúde mantidos, sem finalidades lucrativas, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social.

SUBSEÇÃO II

Da Participação Complementar

Artigo 217 - Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS do Município poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

Parágrafo único - A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas as normas de direito público.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 218 - Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS.

Artigo 219 - As cláusulas essenciais de convênios e contratos, os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial, serão estabelecidos pela direção nacional do SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde.

§ 1º - Na fixação dos critérios, valores, formas de reajustes e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do SUS deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados, respeitando os parâmetros técnicos de cobertura assistencial.

§ 2º - Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

§ 3º - Aos proprietários administrativos e dirigentes de entidades ou serviços contratados, é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.

SEÇÃO VI

Disposições Gerais

Artigo 220 - Os estabelecimentos comerciais e industriais que produzam, comercializem ou reciclem pneus, recipientes plásticos, garrafas, vidros, vasos, ferro velho, material de construção ou outros recipientes que possam acumular água e se tornarem criadouros de Aedes Aegypti e Aedes Albopictus, são obrigados a mantê-los em locais cobertos contra a chuva.

§ 1º - Constitui infração sanitária, com penalidades previstas em lei complementar, o não cumprimento do "caput" deste artigo ou o encontro de larvas dos referidos insetos nos estabelecimentos citados.

§ 2º - A aprovação de alvará de funcionamento desses estabelecimentos ou a sua renovação dependerá do cumprimento do "caput" deste artigo.

Artigo 221 - As entidades filantrópicas e sem fins lucrativos que atuam na área da saúde e que recebem auxílio ou subvenções do Município, são obrigadas a atender o SUS.

Artigo 222 - Os sistemas e serviços de saúde, privativos de funcionários da administração direta e indireta, deverão ser financiados pelos seus usuários, sendo vedada a transferência de recursos públicos ou qualquer tipo de incentivo fiscal direto ou indireto, para os mesmos.

Artigo 223 - O SUS, no âmbito do Município, será financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado, da União, da Seguridade Social, além de outras fontes.

CAPÍTULO IV

Da Educação

Artigo 224 - A educação no Município, em conformidade com os artigos 205 e seguintes da Constituição Federal, é inspirada nos ideais democráticos e pluralistas de igualdade, liberdade, solidariedade humana e bem-estar social e tem por fim:

I - garantir a formação de seres humanos plenamente desenvolvidos, capazes, em consequência, de compreender os direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado e dos diferentes organismos que compõem a sociedade;

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

II - promover o fortalecimento da unidade e soberania nacional e solidariedade internacional, assim como a preservação, difusão e expansão do patrimônio cultural da humanidade;

III - exigir, no ensino público, em todos os graus, o respeito aos símbolos e comemorações das datas de alta significação da Pátria, do Estado e do Município, devendo estimular o aprendizado ao Hino Nacional, ao Hino do Estado de São Paulo e ao Hino do Município;

IV - estimular e orientar o ensino do cooperativismo;

V - garantir o preparo dos indivíduos para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos que lhe permitam utilizar as possibilidades do meio em função do bem comum;

VI - garantir amplamente o pluralismo de idéias, princípios ideológicos e concepções pedagógicas.

Artigo 225 - A educação no Município, pautada nos princípios constitucionais, é direito de todos e dever do poder público que zelará pela garantia de:

I - ampliação das oportunidades de acesso e permanência nas escolas oficiais;

II - qualidade de ensino condizente com o desenvolvimento multilateral, integral do homem, pelo domínio do conhecimento científico e do acervo cultural da humanidade, bem como pelo respeito a natureza, de modo a ser capaz de atuar no processo de transformação da natureza e da sociedade, através do exercício ativo e crítico da cidadania na vida cultural, política, social e profissional;

III - gestão democrática das escolas e dos órgãos de decisão sobre o ensino, com a participação de estudantes, professores, pais e da comunidade organizada em suas entidades representativas;

IV - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

V - valorização dos trabalhadores em educação, garantindo plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurando regime jurídico único.

Artigo 226 - O ensino público municipal, em todos os níveis, será gratuito, laico e de igualdade, acessível a todos.

§ 1º - Será vedada a veiculação do pagamento de qualquer taxa para matrícula nos estabelecimentos oficiais, bem como a cessão de suas dependências para o funcionamento de ensino pago de qualquer natureza.

§ 2º - O ensino religioso será ministrado nos termos do artigo 33 da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, alterado pela Lei Federal nº 9.475, de 22/07/97. (Redação dada pela Emenda nº 51, de 10/05/99).

§ 3º - A matrícula nas escolas oficiais será aberta a todos, independente de sexo, raça, cor, situação sócio-econômica, credo religioso, concepção ideológica ou opção político-partidária.

§ 4º - As creches e escolas municipais deverão garantir o acesso e a permanência, com atendimento especial, às crianças portadoras de necessidades especiais. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica n. 56, de 14/07/2000)

Artigo 226-A - O Poder Público garantirá o fornecimento de merenda aos alunos matriculados nas escolas e creches que estejam sob a sua administração, com a qualidade exigida pelo Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, observando sempre o seguinte: (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 79, de 26/09/05).

I - o cardápio da merenda escolar, deve ser programado de modo a suprir, no mínimo, quinze por cento das necessidades nutricionais diárias dos alunos matriculados em creches, pré-escola e ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 79, de 26/09/05).

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

II – o cardápio deve ser elaborado por nutricionista habilitado, com responsabilidade solidária pela confecção da merenda; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 79, de 26/09/05).

III – a elaboração do cardápio deve ser feita de forma a promover hábitos alimentares saudáveis, respeitando-se a vocação agrícola da nossa Região e a produção local. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 79, de 26/09/05).

Artigo 227 - *A rede municipal de ensino promoverá, no dia 13 (treze) de maio de cada ano, o "Dia do Debate e Denúncia contra o Racismo".*

Artigo 228 - *anualmente, o poder público municipal aplicará, no mínimo, vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos compreendida e proveniente de transferência de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, na manutenção e desenvolvimento do ensino.*

§ 1º - SUPRIMIDO (Emenda a Lei Orgânica nº. 03, de 28.05.90).

§ 2º - *O financiamento da educação especial para portadores de necessidades especiais, no ensino fundamental e infantil, em parceria com instituições filantrópicas e comunitárias, incidirá sobre as verbas públicas destinadas à educação. (Redação dada pela Emenda nº 51, de 10/05/99).*

§ 3º - REVOGADO. (Redação dada pela Emenda nº 51, de 10/05/99).

§ 4º - *A destinação das verbas públicas, inclusive as do salário-educação para as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, só poderá ocorrer quando a demanda para o ensino público municipal estiver plenamente atendida, quantitativa e qualitativamente, incluindo-se a garantia de formação, remuneração e condições adequadas de exercício do magistério público municipal.*

§ 5º - *Serão definidos em Lei os critérios de reconhecimento de escolas confessionais e filantrópicas que, atendido o disposto no parágrafo anterior, receberão repasse das verbas públicas municipais, bem como as normas de controle de sua aplicação.*

§ 6º - *O emprego dos recursos públicos destinados à educação, considerados no orçamento municipal ou decorrentes de contribuição da União, Estados, outros Municípios ou de outras fontes, ainda que sob forma de convênios far-se-á de acordo com as diretrizes fixadas no Plano Municipal de Educação, devidamente articulado com o Plano Estadual e Nacional de educação.*

Artigo 229 - *O Município fará publicar até trinta dias após o encerramento de cada trimestre, informações completas e detalhadas, sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação nesse período, devidamente discriminadas por nível de ensino.*

Artigo 230 - ** SUPRIMIDO ** *(Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 120, de 15/08/2022).

Parágrafo único - ** SUPRIMIDO ** *(Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 120, de 15/08/2022).

Artigo 231 - *O Município desenvolverá a educação infantil e, prioritariamente, o ensino fundamental, cabendo-lhe assegurar vagas suficientes para esse atendimento. (Redação dada pela Emenda nº 51, de 10/05/99).*

§ 1º - *Somente quando plenamente atendido em qualidade e quantidade o disposto neste artigo, o Município poderá atuar em outras instâncias da educação básica ou superior. (Redação dada pela Emenda nº 51, de 10/05/99).*

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

§ 2º - O Município cuidará do recenseamento de crianças e adolescentes em idade escolar e, em conjunto com o Estado, abrirá vagas e dará ampla divulgação aos editais de matrícula, cabendo-lhe zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.

Artigo 232 - A educação anterior ao ensino fundamental tem por objetivo geral o desenvolvimento verbal, cognitivo, físico, social, emocional e o conhecimento do meio físico e social, compatível com a faixa etária. (Redação dada pela Emenda nº 51, de 10/05/99).

Artigo 233 - O Município organizará seu sistema municipal de ensino, o qual abrangerá todos os níveis em que atuar e será coordenado por uma Secretaria própria.

Artigo 233-A - Fica vedada a Municipalização do Ensino Fundamental. * (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 88, de 25/08/08).

Parágrafo único - Excetuam-se das disposições deste artigo, os casos concretos já efetivados pelo Poder Executivo Municipal.

Artigo 234 - Ao Poder Público Municipal compete a elaboração do Plano de Educação, que deve apontar as necessidades locais para a universalização do ensino fundamental, a educação infantil e a erradicação do analfabetismo. (Redação dada pela Emenda nº 51, de 10/05/99).

Parágrafo único - O Plano referido no "caput" deste artigo, estabelecido em lei, será elaborado pelo Conselho Municipal de Educação, mediante coordenação do Poder Executivo.

Artigo 235 - O Conselho Municipal de Educação terá caráter consultivo, deliberativo, normativo, fiscalizador e controlador da destinação e aplicação dos recursos destinados à educação, bem como da observância dos princípios desta Lei Orgânica e das normas pedagógicas estabelecidas e será composto, democraticamente, por quinze membros que serão definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda nº 51, de 10/05/99).

Parágrafo único - A competência do Conselho será regulamentada por Lei Complementar. (Redação dada pela Emenda nº 51, de 10/05/99).

Artigo 236 - REVOGADO. (Redação dada pela Emenda nº 51, de 10/05/99).

Artigo 237 - O Conselho Municipal de Educação integra-se ao sistema orçamentário da Administração Pública. (Redação dada pela Emenda nº 51, de 10/05/99).

Parágrafo único - Os membros do Conselho não farão jus a remuneração.

Artigo 238 - O Conselho convocará anualmente Plenárias de caráter consultivo, para análise do trabalho desenvolvido no exercício anterior e discussão da política e dos projetos para o exercício entrante.

Parágrafo único - As Plenárias são abertas à participação de qualquer cidadão e entidade com direito a voz e voto.

CAPÍTULO V

Da Cultura

Artigo 239 - O Município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, respeitando o conjunto de valores da população e considerando a cultura um serviço essencial.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

§ 1º - * Lei Complementar criará e regulamentará o Conselho Municipal de Cultura, órgão planejador das atividades culturais do Município, que deverá desenvolver os projetos culturais da Municipalidade. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 24, de 18/11/91)

§ 2º. - Cabe ao Município promover o desenvolvimento cultural da comunidade local mediante:

I - criação, aplicação, melhoria e reformulação de uso dos espaços culturais;

II - desenvolvimento dos equipamentos culturais do Município ou por ele patrocinados, de forma que estes se constituam em espaços de convivência e informação e não em meros centros de consumo;

III - implementação do Sistema Municipal de Arquivos, para preservação de documentos de valor histórico;

IV - construção, prioritariamente nos bairros, de centros culturais que deverão conter bibliotecas, salas de estudo, espaço cultural para apresentações teatrais, musicais, danças e outras manifestações artístico-culturais;

V - elaboração de normas administrativas adequadas ao setor cultural;

VI - redimensionamento da participação dos setores públicos da cultura nos recursos gerais da administração;

VII - o poder público municipal promoverá, pelo menos duas vezes por ano, festivais culturais e artísticos garantindo, de preferência, a participação de artistas e conjuntos locais;

VIII - estudo, preservação, pesquisa, divulgação e promoção da vida e das obras de artistas locais e regionais, visando conscientizar os jovens em idade escolar, sobre os aspectos históricos e culturais da vida dessas pessoas, bem como estimulá-los à participação artística, inserindo eventos próprios para isso no calendário escolar. (Redação dada pela Emenda à Lei orgânica nº 100, de 12/11/12).

Artigo 240 - O Município garantirá, junto a Biblioteca Municipal, uma seção reservada à cultura afro-brasileira, que terá a supervisão de entidade representativa deste segmento étnico.

Artigo 240-A - O Município aplicará, anualmente, nunca menos de um por cento da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências, em atividades e no desenvolvimento da cultura. (Redação dada pela Emenda à Lei orgânica nº 80, de 24/10/05).

CAPÍTULO VI

Dos Direitos da Mulher

Artigo 241 - Além de cumprir o que dispõe no artigo 5o., Inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, o Município realizará esforços, dará exemplo e garantirá, perante a comunidade, a imagem social da mulher como cidadã responsável pelos direitos de Lins e da Nação.

Artigo 242 - Fica vedada a veiculação de propaganda discriminatória à mulher nos meios de comunicação de qualquer natureza, cujas concessões sejam de responsabilidade do Município.

Artigo 243 - Para os devidos efeitos, o Município reconhece a união estável entre a mulher e o homem como entidade familiar, seja ela instituída civil ou naturalmente.

Artigo 244 - O Município, juntamente com outros órgãos e instituições do Estado e ou Federal, criará mecanismos para coibir a violência contra a mulher, criando serviços de apoio a esta e seus filhos, vítimas de brutalidade.

Artigo 245 - O Município criará e manterá entidade de atendimento assistencial, apoio e orientação jurídica à mulher na defesa de seus direitos como um todo.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 246 - O Município auxiliará o Estado na criação e manutenção de delegacias especializadas no atendimento da mulher.

Artigo 247 - O Município reconhece a maternidade e paternidade como relevantes funções sociais e juntamente com o Estado e a União, assegurará aos pais, meios necessários à educação básica, escolas de educação infantil, saúde, habitação, alimentação e segurança dos filhos.

Artigo 248 - O Município criará e manterá albergues para as mulheres ameaçadas de violência, estabelecendo uma política de orientação profissional, buscando dar-lhes condições de arcar com sua própria manutenção.

Artigo 249 - O Município, em conjunto com o Estado e a União, através do Sistema Único de Saúde, dará garantia de assistência integral à saúde da mulher, em todas as fases de sua vida e através de programas governamentais desenvolvidos, implementados e controlados com a participação das entidades do movimento de mulheres.

Artigo 250 - Será garantida à mulher, livre opção pela maternidade, assegurando a assistência pré-natal, parto e pós-parto bem como o direito de evitar a gravidez sem prejuízos para a sua saúde, garantindo o atendimento na rede pública municipal.

§ 1º - O Município deverá oferecer condições de acesso gratuito aos métodos anticoncepcionais, usando metodologia educativa no esclarecimento dos resultados, indicações e contra-indicações, ampliando a possibilidade da escolha adequada a individualidade e ao momento específico de sua história de vida.

§ 2º - O Município criará mecanismos, na forma da Lei, que facilitem o trânsito e atividades da gestante em estabelecimentos de qualquer tipo, que apresentem filas e exijam espera, como também no seu local de trabalho.

Artigo 251 - Será criado um órgão municipal com autonomia administrativa, regulamentado por regimento interno, que deverá elaborar e executar políticas de combate a discriminação sobre a mulher.

CAPÍTULO VII

Do Esporte e do Lazer

Artigo 252 - A lei regulará a composição, o funcionamento e as atribuições do Conselho Municipal de Esportes e Lazer.

Artigo 253 - Ao Município cumpre incentivar as práticas esportivas e o lazer, como forma de integração esportiva e social.

CAPÍTULO VIII

Da Participação Popular

Artigo 253-A - Além das diversas formas de participação popular previstas nesta Lei Orgânica, fica assegurada a existência dos Conselhos Populares. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 13, de 17.09.90)

§ 1º - Todo cidadão tem direito de ser informado dos atos da administração municipal;

§ 2º - Compete à administração municipal garantir os meios para que essa informação se realize.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

Artigo 253-B - Toda entidade da sociedade civil regularmente registrada, poderá fazer pedido de informação sobre ato ou Projeto da administração, que deverá responder no prazo de 15 (quinze) dias ou justificar a impossibilidade da resposta. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 13, de 17.09.90)

§ 1º - O prazo previsto poderá, ainda, ser prorrogado por mais de 15 (quinze) dias, devendo, contudo, ser notificado de tal fato o autor do requerimento.

§ 2º - Caso a resposta não satisfaça, o requerente poderá reiterar o pedido especificando suas demandas, para o qual a autoridade requerida terá o prazo de 30 (trinta) dias.

§ 3º - Nenhuma taxa será cobrada pelos requerimentos de que trata este artigo.

Artigo 253-C - Toda entidade da sociedade civil poderá requerer ao Prefeito ou outra autoridade do Município, a realização de audiência pública para que esclareça determinado ato ou Projeto da administração. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 13, de 17/09/90)

§ 1º - A audiência deverá ser obrigatoriamente concedida no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ficar à disposição da população, desde o requerimento, toda documentação atinente ao tema.

§ 2º - Da audiência pública poderão participar além da entidade requerente, cidadãos e entidades interessadas que terão direito a voz.

Artigo 253-D - Só se procederá mediante audiência pública: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 13, de 17/09/90)

I - projetos de licenciamento que envolvam impacto ambiental;

II - atos que envolvam conservação ou modificação do patrimônio arquitetônico, histórico, artístico ou cultural do Município, e

III - realização de obra que comprometa mais de 5% (cinco por cento), do Orçamento municipal.

Parágrafo único - A audiência prevista neste artigo deverá ser divulgada em pelo menos 02 (dois) órgãos de imprensa de circulação municipal, com, no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência, seguindo no restante o previsto.

Artigo 253-E - Aos Conselhos Municipais, serão franqueados o acesso a toda documentação e informação sobre qualquer ato, fato ou projeto de administração. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 13, de 17/09/90)

Artigo 253-F - Toda entidade da Sociedade Civil regularmente registrada, será considerada órgão consultivo do Poder Público Municipal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 13, de 17/09/90)

Artigo 253-G - O Regimento Interno da Câmara Municipal deverá regulamentar a "Tribuna Livre". (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 13, de 17/09/90)

Parágrafo único - O descumprimento das normas previstas na presente Seção implica em crime de responsabilidade.

TÍTULO IV

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 254 - Incumbe ao Município:

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

I - ascultar, permanentemente, a opinião pública; para isso, sempre que o interesse público não aconselhar o contrário, os Poderes Executivo e Legislativo divulgarão, com a devida antecedência, os projetos de lei para o recebimento de sugestões;

II - adotar medidas para assegurar a celeridade na tramitação e solução dos expedientes administrativos disciplinares, nos termos da lei, dos servidores faltosos;

III - facilitar, no interesse educacional do povo, a difusão de jornais e outras publicações periódicas, assim como das transmissões pelo rádio e pela televisão.

Artigo 255 - Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos atos lesivos ao patrimônio municipal.

Artigo 256 - O Município não poderá dar nome de pessoas vivas a bens e serviços públicos de qualquer natureza.

Parágrafo único - SUPRIMIDO (Emenda a Lei Orgânica n. 12, de 17.09.90)

Artigo 257 - Os cemitérios, no Município, terão sempre caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal, sendo permitido a todos as confissões religiosas praticar neles os seus ritos.

§ 1º - O Município deverá destinar recursos à entidade que administra o Velório Municipal, visando o atendimento pela mesma, aos indigentes.

§ 2º - As associações religiosas e as particulares poderão, na forma da lei, manter cemitérios próprios, fiscalizados porém, pelo Município.

Artigo 258 - Fica assegurado o cumprimento dos incisos XLI e XLII do artigo 5o. da Constituição Federal, com a criação de instrumento na forma da lei, que venha fiscalizar e tomar medidas inerentes a questão.

Parágrafo único - O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Lins ficará responsável pelo cumprimento do disposto neste artigo, com relação a raça negra. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 32, de 13/12/93).

Artigo 259 - O Município promoverá no dia 13 de maio, "DEBATES E DENÚNCIAS CONTRA O RACISMO".

Artigo 260 - O Município comemorará no dia 20 de novembro, o "DIA DA REFLEXÃO SOBRE A CONSCIÊNCIA NEGRA".

Artigo 261 - Será criado o Conselho de Defesa da Pessoa Humana, com a participação majoritária, em sua composição, de entidades e ou pessoas representativas da sociedade civil.

Artigo 262 - O Município deve aplicar os recursos públicos visando a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais, em observância ao disposto no artigo 3º. da Constituição Federal.

Artigo 263 - O Município deverá destinar auxílio ou subvenção diretamente e de maneira igualitária a todas as creches privadas, legalmente constituídas.

CAPÍTULO I

DOS PRAZOS

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 63, de 21/05/2001)

Artigo 263-A - Os prazos previstos nesta Lei Orgânica, contar-se-ão em conformidade com as normas do Código de Processo Civil Pátrio, especificamente:

I – excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento;

II – considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em dia considerado ponto facultativo nas repartições públicas municipais;

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

III – considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em dia que qualquer uma das repartições municipais em que o documento deveria ser apresentado for fechada antes do horário normal de funcionamento;

IV – os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil em que o interessado tomar ciência do assunto que o delimita;

V – ficam suspensos os prazos para apresentação de defesas, impugnações e recursos administrativos no período entre 20 (vinte) de dezembro e 20 (vinte) de janeiro do ano subsequente. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 106, de 13/03/17)

TÍTULO V

DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 1º - As Leis Complementares referentes ao Código Tributário, Código de Obras e Código de Postura, deverão ser encaminhadas ao Legislativo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da promulgação desta Lei Orgânica e os referentes ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e Código de Promoção e Assistência Social, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 14, de 15.10.90).

Artigo 2º - Até a promulgação da Lei Complementar referida no Artigo 163 desta Lei Orgânica, é vedado ao Município aplicar mais do que 65% (sessenta e cinco por cento) do valor da receita corrente, limite este a ser alcançado no máximo, em 05 (cinco) anos, a razão de um quinto por ano.

Artigo 3º - Até a entrada em vigor da Lei Complementar Federal, o projeto do plano plurianual para a vigência até o final do mandato em curso do Prefeito, e o projeto de lei orçamentária anual, serão encaminhados à Câmara até três meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvidos para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 39, de 03/07/95).

Artigo 4º - Dentro de 60 (sessenta) dias, o Executivo procederá à revisão dos direitos dos servidores públicos municipais inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto nesta lei.

Artigo 5º - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da promulgação desta Lei Orgânica, o Executivo regulamentará o uso dos cemitérios e velórios, bem como os serviços funerários.

Artigo 6º - Os salões destinados a promoção e realização de bailes em bairros residenciais, terão 180 (cento e oitenta) dias após a promulgação desta Lei Orgânica para se adequarem a segurança dos frequentadores. (Redação dada pela Emenda n.10, de 03/09/90)

Parágrafo único - Os salões, construídos a partir da promulgação desta Lei, deverão apresentar condições de acústicas compatíveis com a Lei nº _____. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 21, de 26.08.91).
OBSERVAÇÃO: Lei do Silêncio - Artigos 60 a 64 do Código de Postura do Município e artigo 42 da Lei de Contravenção Penal.

Artigo 7º - SUPRIMIDO. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 28, de 19.10.92)

Artigo 8º - Os Conselhos Municipais de Esporte e Lazer; do Meio Ambiente; da Promoção e Assistência Social; de Saúde; de Cultura e o de Defesa da Pessoa Humana, serão regulamentados até o dia 30 (trinta) de novembro de um mil novecentos e noventa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 11, de 03.09.90)

Artigo 9º - Esta Lei Orgânica, aprovada e assinada pelos integrantes da Câmara Municipal, será promulgada pela Mesa e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

C.M. de Lins, 05 de abril de 1990

CÂMARA MUNICIPAL DE LINS

Estado de São Paulo

MESA DIRETORA

a.Dr. Orrélio Justiniano Rocha
- *Presidente* -

a.Dr. André Luiz Martin
- *Vice-Presidente* -

a.Profª. Rejane de Paiva Casadei
- *1ª Secretária* -

a.Prof. Ismael Castro de Araújo
- *2º Secretário* -

VEREADORES CONSTITUINTES:

a. Dr. Antonio Gelis
a. Eng. Edson Ferreira Batista
a. Euclides Ambrósio Júnior
a. Dr. Heitor Umberto Teixeira da Silva
a. Dr. Ismael Novaes
a. Mário Vieira da Silva
a. Eng. Wilson Bezerra Leite

a. Octacílio de Azevedo
a. Roy Nelson Pinto
a. Sidnei Ferrazoni
a. Dr. Sebastião Henrique Junqueira de Andrade
a. Dr. Kitisi Iamauti
a. Dr. Sundar Melo Abreu